

FIT for FAIR

Cadre national d'appropriation des exigences relatives au Règlement de l'Union européenne sur les produits « sans déforestation » (RDUE), à la loi allemande sur le devoir de diligence des entreprises (LkSG) & à la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises (CSDDD)



Avis de non-responsabilité

Ce projet est financé par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par le Conseil National des Exportations (CNE) avec le soutien de la *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH. Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les opinions de la GIZ GmbH ou du BMZ. Les informations contenues dans ce rapport, ou sur lesquelles cette étude est basée, ont été obtenues auprès de sources que les auteurs considèrent comme fiables et précises. En outre, les résultats ont été obtenus et validés par un dialogue multipartite inclusif (voir la méthodologie). Bien que des efforts raisonnables aient été faits pour s'assurer que le contenu de cette publication est factuellement correct, la GIZ GmbH n'accepte aucune responsabilité pour l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication. La mention d'entreprises, d'initiatives ou de produits de fabricants spécifiques, qu'ils soient brevetés ou non, n'implique pas qu'ils ont été approuvés ou recommandés par la GIZ GmbH de préférence à d'autres de nature similaire qui ne sont pas mentionnés.

Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité ou à l'exclusivité du contenu. Les informations fournies ne remplacent pas un conseil juridique. Elles ne sont pas contraignantes et ne font pas l'objet d'un contrat de conseil juridique. Aucune garantie n'est donnée que les jugements et les opinions exposés ici seront suivis en cas de litige.

Secrétariat Général (Conseil National des Exportations-CNE) :

E-mail : secretariatgeneral@cne-ci.org

Coordination Nationale (Conseil National des Exportations-CNE)

Coordonateur Général (CG) : Serge BOMBO

Coordonateur Technique des Travaux (CTT) : Gouaré AMEME

Responsable de Suivi des Performances (RSP) : Laurent C. SARKA

Responsable Administratif et Financier (RAF) : Affoussiata DOSSO

Experts nationaux

Hodan YEO

Ladji CISSE

Eric N'GUESSAN

Maho N'GBESSO

Droits de l'Homme et Diligence Sociale

Droit et Institutions

Systèmes de traçabilité basés sur les technologies digitales

Diligences Environnementale et Gestion des Risques

Comité de lecture

Katharina BARSY

Noélie SVARA

Carine AHEKPA-EBA

Johanes AGBAHEY

Table des matières

Sigles abrégés et acronymes	vi
Liste des tableaux	ix
Résumé exécutif	x
1. INTRODUCTION	1
1.1. Contexte et justification	1
1.2. Présentation du Conseil National des Exportations (CNE)	2
1.3. Présentation du projet FIT for FAIR	3
1.3.1.1. Objectif général du projet	3
1.3.1.2. Objectifs spécifiques	4
1.4. Présentation des réformes européennes et de leurs exigences	4
1.4.1. Bref aperçu des nouvelles réglementations	4
1.4.1.1. Le Règlement (UE) 2023/1115 sur les produits sans déforestation (RDUE)	4
1.4.1.2. La Loi allemande sur le devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)	5
1.4.1.3. La Directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive)	6
1.4.1.4. Mise en relief des exigences communes et spécifiques	7
2. APPROCHE METHODOLOGIQUE DU PROJET	11
3. ÉTAT DES LIEUX DU CADRE NATIONAL IVOIRIEN EN RAPPORT AVEC LES PRINCIPALES EXIGENCES DÉFINIES PAR LES RÉFORMES DU MARCHÉ DE L'UNION EUROPÉENNE (RDUE, LKSG, CSDDD)	12
3.1. État des lieux du cadre national relativement aux exigences de légalité	12
3.1.1. Les droits d'utilisation des terres	13
3.1.1.1. Le cadre juridique	13
3.1.1.2. Les initiatives, politiques et les stratégies	13
3.1.2. La conversion des forêts	14
3.1.2.1. Le cadre juridique	14
3.1.2.2. Les initiatives, les politiques publiques et stratégies	14
3.1.3. Les droits des tiers	14
3.1.3.1. Le cadre juridique	15
3.1.3.2. Les initiatives politiques et les stratégies	15
3.1.4. La légalité (dans la filière du bois)	15
3.1.4.1. Le cadre juridique	15
3.1.4.2. Les initiatives politiques et les stratégies	15
3.2. État des lieux du cadre national ivoirien relativement aux exigences « zéro déforestation » et protection de l'environnement	16

3.2.1.	Le cadre juridique.....	16
3.2.2.	Institutions et politiques	17
3.3.	État des lieux du cadre national ivoirien relativement à la traçabilité	19
3.3.1.	Le cadre juridique.....	19
3.3.2.	Les politiques nationales, initiatives nationales et internationales.....	20
3.4.	État des lieux du cadre national relativement à la protection des droits de l’homme, des droits de l’enfant et le revenu décent	22
3.4.1.	Présentation des mesures nationales relatives aux droits de l’Homme.....	23
3.4.1.1.	Le cadre juridique de la protection des droits de l’homme	23
3.4.1.2.	Le cadre institutionnel et politiques	23
3.4.2.	Présentation des mesures nationales des droits de l’Enfant	24
3.4.2.1.	Le cadre juridique.....	24
3.4.2.2.	Le cadre institutionnel et politiques nationales	25
3.4.2.3.	Les initiatives privées et internationales	26
3.4.3.	Présentation des mesures nationales pour un revenu et un salaire décent	26
3.4.3.1.	Le cadre juridique.....	26
3.4.3.2.	Les institutions et initiatives.....	27
4.	DEFIS ET OPPORTUNITES LIES A L’ALIGNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE SUR LES REFORMES DU MARCHE DE L’UNION EUROPEENNE DEFINIES PAR LE RDUE, LA LKSG ET LA CSDDD	28
4.1.	Défis transversaux	28
4.2.	Opportunités transversales	29
4.3.	Défis et opportunités spécifiques	30
4.3.1.	Légalité.....	30
4.3.2.	Traçabilité.....	30
4.3.3.	Zéro déforestation et protection de l'environnement.....	31
4.3.4.	Droits de l’Homme.....	31
4.3.5.	Droits de l’enfant (lutte contre le travail des enfants).....	32
4.3.6.	Revenu décent	32
5.	ANALYSE DES BESOINS D’ALIGNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE SUR LE RDUE, LA LKSG ET LE CSDDD.....	34
5.1.	Les besoins d’alignement de la Côte d’Ivoire sur le critère de légalité des produits exportés vers l’UE : la conformité au RDUE.....	34
5.2.	Les besoins d’alignement de la Côte d’Ivoire sur le critère de traçabilité en rapport avec le RDUE.....	35
5.3.	Les besoins d’alignement de la Côte d’Ivoire sur le critère zéro déforestation dans les chaînes d'approvisionnement.....	35
5.4.	Les besoins d’alignement de la Côte d’Ivoire sur le critère de protection de l’environnement	36

5.5.	Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur la protection des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement.....	37
5.6.	Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le critère de protection des droits de l'enfant	38
5.7.	Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le critère du revenu décent dans les chaînes de valeur nationales	38
6.	PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE L'ÉTUDE	39
6.1.	Recommandation 1 : Mettre en adéquation le cadre national ivoirien et les exigences de légalité définies par le RDUE.....	39
6.2.	Recommandation 2 : Renforcer la traçabilité et la gestion de l'information le long de la chaîne d'approvisionnement et de distribution	43
6.3.	Recommandation 3 : Harmoniser le cadre national sur le critère zéro déforestation ..	47
6.4.	Recommandation 4 : Harmoniser le cadre national sur le critère de protection de l'environnement	50
6.5.	Recommandation 5 : Harmoniser le cadre national sur le critère de protection des droits de l'homme.....	53
6.6.	Recommandation 6 : Harmoniser le cadre national sur le critère de protection des droits de l'enfant.....	56
6.7.	Recommandation 7 : Harmoniser le cadre national sur le critère de revenu décent	59
7.	PRINCIPAUX INDICATEURS GLOBAUX D'IMPACT, SOURCES ET MOYENS DE VÉRIFICATION, RISQUES, HYPOTHÈSES ET CONDITIONS DE DÉMARRAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA POLITIQUE NATIONALE	60
7.1.	Principaux indicateurs globaux d'impact de la politique nationale	60
7.2.	Principales sources et moyens de vérification.....	62
7.3.	Hypothèses/risques et conditions de démarrage à surveiller et gérer.....	63
8.	PLANIFICATION PLURIANNUELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2025-2029	64
	CONCLUSION	68
	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	71
	ANNEXES	76

Sigles abrégés et acronymes

AFOR	Agence Foncière Rurale
ALICO	Alliance sur le Revenu Dément pour le Cacao (Alliance on Living Income on Cocoa)
AFPF	Appui à l'Accès des Femmes à la Propriété Foncière
AGR	Activités Génératrices de Revenus
ANDE	Agence Nationale de l'Environnement
ANSSI	Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
APROMAC	Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire
APV-FLEGT	Accord de Partenariat Volontaire Application des Lois Forestières, Gouvernance et Échanges Commerciaux (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
ARS	African Regional Standards (Norme ARS-1000)
ARTCI	Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire
ATIBT	Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
BMZ	Ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
BNA	Bureau Norme Audit
BNETD-CIGN	Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement - Centre d'information géographique et du numérique
CCC	Conseil du Café-Cacao
CCESP	Comité de Concertation État/Secteur Privé
CDE	Convention relative aux droits de l'enfant
CGECI	Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire
CHPH	Conseil Hévée Palmier à Huile
CI	Côte d'Ivoire
CIAPOL	Centre Ivoirien Anti-Pollution
CIM	Comité Interministériel
CIMPE	Comité Interministériel de Protection de l'Enfant
CNDH	Conseil National des Droits de l'Homme
CNE	Conseil national des Exportations
CNLTP	Comité National de Lutte Contre la Traite des Personnes
CNS	Comité National de Surveillance des Actions de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants
CODINORM	Côte d'Ivoire Normalisation
COOP-CA	Société coopérative des producteurs et exportations de cola
SOPECO	
CSDDD	Directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

CSV	Comma-Separated Values
DACP	Direction des Affaires Civiles et du Sceau
DPE	Direction de la Protection de l'Enfance
DPFR	Déclaration de Politique Foncière Rurale
DPJEJ	Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse
DPPS	Direction de la prospective, de la Planification et des Statistiques
DPS	Direction de la Protection Sociale
DRD	Différentiel de Revenu Décent
EPCIS	Electronic Product Code Information Services
FIT for FAIR	Prêt pour l'équité
GEPEX	Groupement des Exportateurs
GIEC	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate Change)
GISCO	German Initiative on Sustainable Cocoa (en allemand : Forum Nachhaltiger Kakao)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Coopération Internationale Allemande)
GPS	Global Positioning System
GS1	Standard de traçabilité numérique de GS1
ICF	Initiative Cacao Forêts
ICI	Initiative Internationale pour le Cacao
ILAW	Improving Land Access for Women (Accès amélioré à la terre pour les femmes)
ISO 27001	Norme internationale pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information
JSON	JavaScript Object Notation
LANEMA	Laboratoire National d'Essais, de Métrologie et d'Analyses (non explicitement défini mais probable)
LICOP	Communauté des pratiques sur le revenu décent (Living Income Community of Practice)
LIRP	Prix de Référence du Revenu Décent (Living Income Reference Price)
LkSG	Loi allemande sur le devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)
MEMINADE	Ministère d'État, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières
RPV	
MINEF	Ministère des Eaux et Forêts
ODD	Objectifs de Développement Durable
OIPR	Office Ivoirien des Parcs et Réserves
OIT	Organisation Internationale du Travail
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONPC	Office National de la Protection Civile

ONU	Nations-Unies
OPA	Organisation Professionnelle Agricole
PAMOFOR	Projet d'Amélioration et de Mise en œuvre de la Politique Foncière Rurale
PAN	Plans d'Action Nationaux
PIDESC	Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
PND	Plan National de Développement
PNDH	Plan National des Droits de l'Homme
PNLCC	Politique Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
PRESFOR	Projet de Renforcement de la Sécurité Foncière Rurale
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
RDUE	Le règlement européen sur les produits sans déforestation (EU Deforestation Regulation – EUDR en anglais)
REDD+	Programme National de Réduction de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SIFOR	Système d'Information Foncière Rurale
SIG	Système d'Information Géographique
SIGOSTECI	Système d'Information Géographique d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants
SMAG	Salaire Minimum Agricole Garanti
SMIG	Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
SNCD	Stratégie Nationale pour une Cacaoculture Durable
SNE	Stratégie Nationale d'Exportation
SODEFOR	Société de Développement des Forêts
SODEXAM	Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique
SOSTECI	Système d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants
SSRTE	Système de Suivi et Remédiation du Travail des Enfants
SWISSCO	Plateforme Suisse pour le Cacao Durable
UE	Union Européenne
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
UNGP	Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme
WAEF	World Applied Ecology Foundation

Liste des tableaux

Tableau 1 : Présentation synthétique des réglementations de l'Union Européenne que sont le RDUE, la LKSG et la CSDDD	9
Tableau 2 : Principaux défis liés à l'alignement de la Côte d'Ivoire sur les réformes du marché de l'Union Européenne définies par le RDUE, la LKSG et la CSDDD	33
Tableau 3 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant à la mise en adéquation le cadre national ivoirien et le critère de légalité défini par le RDUE	41
Tableau 4 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant le renforcement de la traçabilité et la gestion de l'information le long des chaînes d'approvisionnement	44
Tableau 5 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère zéro déforestation.....	48
Tableau 6 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère de protection de l'environnement	51
Tableau 7 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère de protection des droits de l'homme.....	54
Tableau 8 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère de protection des droits de l'enfant.....	57
Tableau 9 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère du revenu décent	59
Tableau 10 : Catégorisation des indicateurs d'impact de l'appropriation du RDUE, de la LkSG et de la CSDDD en Côte d'Ivoire	61
Tableau 11 : Quelques sources et moyens de vérification qui encadrent le suivi-évaluation des indicateurs d'impact de la mise en œuvre des réformes.....	62
Tableau 12 : catégorisation des principaux risques, hypothèses et conditions de démarrage à gérer et surveiller.....	63
Tableau 13 : Planification pluriannuelle (2025-2029) de la mise en œuvre des recommandations visant l'harmonisation du cadre national ivoirien aux dispositions nouvelles de l'Union Européenne relatives au RDUE, à la CSDDD et à la LkSG (NB : 1, 2, ... = Trimestre 1, 2, ...)	65
Tableau 14 : Liste des membres du groupe restreint.....	76

Résumé exécutif

Le marché de l'Union Européenne connaît une mutation importante et plusieurs produits d'exportation de la Côte d'Ivoire (notamment cacao, le café, l'huile de palme, le bois, le caoutchouc, le soja et le bétail) ne pourront plus y accéder, s'ils ne respectent pas les exigences définies dans le règlement sur les produits "sans déforestation" (RDUE), la loi allemande sur le devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement (LkSG) et la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDDD). L'UE étant la destination d'environ 50 % des exportations de la Côte d'Ivoire, il urge pour le pays de créer le cadre nécessaire pour permettre aux acteurs des chaînes d'approvisionnement de garantir la conformité des produits aux nouvelles réglementations.

L'objectif global du projet FIT for FAIR est de permettre à la Côte d'Ivoire de créer un environnement qui permette aux acteurs des chaînes d'approvisionnement de se conformer à ces nouvelles exigences. Environ 90 parties prenantes ont été associées au projet, dont un groupe restreint de 51 membres. Elles sont issues de différents secteurs d'activités dont le gouvernement ivoirien, les entreprises et acteurs des chaînes d'approvisionnement, les organisations professionnelles et associations sectorielles, les organisations de la société civile et les ONG environnementales, les Universités et centres de recherche. Le projet a connu quatre (4) temps forts composés chacun de recherches documentaires, entretiens individuels, focus groups thématiques, travaux de groupes en virtuel, et en présentiel sous forme de retraites fermées. Le premier a consisté à renforcer les capacités des parties prenantes, le second a permis de valider l'état des lieux du cadre national, le troisième a permis de valider les besoins d'alignement et le dernier a porté sur la validation des recommandations et feuilles de route.

Le cadre national ivoirien a montré une **volonté politique forte** et des **avancées significatives** pour s'adapter à ces attentes. Le nouveau code forestier, le décret instituant le Système National de Traçabilité du Café-Cacao, les réformes foncières (AFOR, SIFOR) et des initiatives comme l'Initiative Cacao Forêt (ICF) ou l'Accord de Partenariat Volontaire relatif à l'Application des Loi Forestières, la Gouvernance et le Commerce (APV-FLEGT) sont entre autres des preuves concrètes. Il en est de même de la constitution de 2016 qui garantit un large éventail de droits humains et interdit le travail des enfants, du Comité National de Surveillance des Actions de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CNS), du Système d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants (SOSTECI) et de son pendant numérique (SIGOSTECI). Ces outils juridiques et institutionnels posent les bases d'une économie plus durable et transparente, parfaitement alignée avec les ambitions du **Plan National de Développement (PND)** de la Côte d'Ivoire, qui vise à transformer structurellement l'économie et à améliorer le bien-être des populations à travers une croissance inclusive et durable.

Cependant, la route vers une conformité systémique est semée d'embûches. L'implémentation des exigences européennes confronte la Côte d'Ivoire à des défis d'envergure. En premier lieu, bien qu'un **cadre législatif et institutionnel substantiel** soit en place, la pleine et uniforme application des lois et réglementations sur le terrain demeure entravée, singulièrement dans les zones rurales reculées. Cette difficulté résulte souvent d'un **déficit en ressources humaines qualifiées**, d'un **manque d'outils de surveillance technique** et de **financements adéquats**. En

second lieu, la **fragmentation et le défaut d'interopérabilité** entre les divers systèmes de traçabilité et de suivi constituent un écueil majeur. Des entités telles que le Conseil du Café-Cacao (CCC), l'Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire (APROMAC), l'Agence Foncière Rurale (AFOR) ou le Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD-CIGN) développent en effet leurs propres dispositifs. Cette dispersion entrave l'**agrégation et le partage des informations à l'échelle nationale**, rendant ardue la production de preuves consolidées et harmonisées pour les opérateurs européens. Par ailleurs, l'**informalité prégnante des filières et des acteurs** représente un obstacle considérable. Une part significative de l'économie rurale et des chaînes d'approvisionnement opère dans la sphère informelle, ce qui complexifie l'identification, le suivi, la formation et le contrôle des pratiques d'un grand nombre de petits producteurs, augmentant ainsi les risques de non-conformité. Il est de surcroît impératif d'assurer la **sensibilisation et l'appropriation de ces exigences par les acteurs locaux**. Des millions de petits producteurs, coopératives et communautés rurales doivent pleinement appréhender les enjeux et les bénéfices de la conformité, ce qui constitue un défi colossal en termes de communication, d'éducation et de sensibilisation. Enfin, les **coûts inhérents à la conformité** sont non négligeables. L'établissement de systèmes de traçabilité sophistiqués, l'adoption de pratiques agricoles durables (telles que l'agroforesterie), la sécurisation foncière et l'amélioration des conditions de travail génèrent des dépenses importantes pour les producteurs et les entreprises. Le **financement de cette transition** est une préoccupation primordiale. Concomitamment, la **protection des données à caractère personnel**, collectées auprès des producteurs et concernant leurs parcelles, soulève des questions capitales relatives à la vie privée et à la sécurité des informations, exigeant la mise en place de **cadres juridiques et techniques robustes** pour en garantir une gestion sécurisée.

Pour une transformation efficiente du cadre national, **quarante-cinq (45) activités** permettant d'atteindre les **dix-sept (17) résultats attendus** suivants sont définies :

- 1) Les litiges fonciers dans le domaine rural, entre les exploitants agricoles, détenteurs de titres fonciers et les autochtones sont réduits ;
- 2) L'accès des femmes au foncier rural est facilité ;
- 3) La formalisation de la synergie d'action entre les principaux acteurs intervenant sur le foncier rural pour de meilleurs résultats est encouragée ;
- 4) Les référentiels de données utilisées pour la traçabilité sont interopérables ;
- 5) Les outils de collecte de données d'une part et les données elles-mêmes d'autre part, sont suffisamment fiables et sécurisés ;
- 6) La sécurité, la souveraineté et la propriété des données sont assurées ;
- 7) Les textes réglementaires nationaux en matière de déforestation sont vulgarisés ;
- 8) La déforestation est maîtrisée ;
- 9) Le système de prévention des catastrophes environnementales est renforcé ;
- 10) La population et les parties prenantes sont respectueuses des normes nationales et internationales en matière de protection de l'environnement ;
- 11) Les textes en matière d'environnement sont harmonisés et appliqués rigoureusement ;
- 12) L'accès aux voies de recours judiciaires et extra-judiciaires est renforcé ;

- 13) L'interconnexion des systèmes et l'interopérabilité de la traçabilité sociale au niveau national visant à centraliser toutes les données relatives aux droits humains est garantie ;
- 14) Le soutien aux acteurs de la protection des droits de l'enfant est renforcé ;
- 15) Les plans d'action nationaux en matière de protection des droits de l'enfant sont vulgarisés ;
- 16) Un cadre légal national sur le revenu décent est adopté ;
- 17) Le revenu décent des producteurs est effectif.

Les principaux indicateurs, risques, hypothèses et conditions de démarrage qui encadrent la mise en œuvre d'une feuille de route établie pour la période 2025-2029, sont définis. Une cellule permanente du Conseil National des Exportations (CNE), animera l'exécution de celle-ci et du suivi-évaluation, avec l'ensemble des parties prenantes associées. Ce qui permettra de structurer un cadre d'échange permanent avec les différentes composantes pertinentes de l'écosystème des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire vers l'UE. La perspective du financement de la feuille de route demeure un impératif.

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte et justification

La Côte d'Ivoire, acteur économique majeur de l'Afrique de l'Ouest, est un fournisseur crucial de matières premières agricoles et forestières sur le marché mondial. Le pays est notamment le premier producteur mondial de cacao, avec environ **45% de la production mondiale**, et un exportateur important de café, d'hévéa, d'anacarde et de bois. Cette position stratégique expose directement l'économie ivoirienne aux évolutions des exigences réglementaires et des attentes des consommateurs, en particulier de l'Union Européenne (UE), son principal partenaire commercial.



Source : photo d'archives CNE

L'UE a récemment mis en place des réglementations ambitieuses redéfinissant les standards de durabilité. Parmi elles, le **règlement de l'UE sur les produits "sans déforestation" ou "zéro déforestation" (RDUE)**, entré en vigueur en juin 2023, et applicable à partir de décembre 2025, vise à garantir que les produits importés ne contribuent plus à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020. Parallèlement, la loi allemande sur le devoir de diligence (**LkSG**), appliquée depuis janvier 2023, et la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (**CSDDD**), entrée en vigueur en juillet 2024 et appliquée progressivement à partir juillet

2028, imposent aux entreprises une responsabilité étendue sur les impacts environnementaux et sociaux de leurs chaînes de valeur. Ces législations couvrent des aspects cruciaux tels que les droits de l'homme, les droits de l'enfant et l'assurance d'un revenu décent pour les producteurs.

Ces nouvelles exigences incarnent une transformation profonde des chaînes d'approvisionnement mondiales vers plus de responsabilité et de durabilité. Pour la Côte d'Ivoire, cela signifie que le maintien de son accès privilégié au marché européen dépendra de sa capacité à prouver entre autres la **traçabilité** de ses produits jusqu'à l'origine, la **légalité** de la production, le respect strict de l'objectif de **"zéro déforestation"** et la **protection de l'environnement**, ainsi que le respect des **droits de l'homme**, la lutte contre le **travail des enfants** et la garantie d'un **revenu décent** pour ses millions de producteurs. Une non-conformité pourrait entraîner des restrictions d'accès au marché, des pénalités financières pour les entreprises et une dégradation de l'image du pays.

La préparation et la mise en œuvre de ces réglementations incluent une phase de coopération et de dialogues bilatéraux, régionaux, internationaux et multi acteurs entre l'Union Européenne et les pays producteurs. Le *Cocoa Talk* et les échanges avec la *Team Europe* se présentent comme des éléments de ce cadre de dialogue entre les autorités publiques, les ONG, les organisations de producteurs et l'Union Européennes, pour discuter et tenir compte des réalités des pays producteurs. Ce dialogue est porté par la Primature et les Ministères directement en lien avec ces régulations.

A côté de ce dialogue international, il est tout aussi important de comprendre en interne, comment les institutions nationales, les programmes et projets, les dispositions réglementaires, les acteurs privés les ONG et les organisations de producteurs sont impliqués voir affectés. Il s'agit de comprendre les dispositions existantes, leur performance et les écarts à combler pour non seulement un bon encadrement des acteurs nationaux, mieux, pour tirer avantages de ces réglementations européennes.

C'est dans ce contexte impérieux que s'inscrit l'étude du **Cadre national d'appropriation des exigences relatif au règlement de l'Union européenne sur les produits « sans déforestation » (RDUE), à la loi allemande sur le devoir de diligence des entreprises (LkSG) & à la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises (CSDD).**

Le but de cette étude, menée dans le cadre du projet FIT for FAIR « Prêt pour l'équité » est de permettre à la Côte d'Ivoire de créer un environnement qui permette aux acteurs des chaînes d'approvisionnement de se conformer à la loi sur les produits sans déforestation (RDUE), la loi allemande (LkSG) et la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement (CSDDD).

La **méthodologie** de cette étude a été inclusive et participative. Elle a consisté à placer l'ensemble des parties prenantes au cœur des réflexions. Environ **90 acteurs** issus des secteurs public et privé ont été régulièrement réunis à travers plusieurs sessions de travaux de groupes thématiques, afin de garantir une analyse holistique et des recommandations ancrées dans la réalité du terrain. Un groupe plus restreint de **51 acteurs** a également participé à des ateliers techniques ciblés pour approfondir des points spécifiques.

Après un chapitre introductif, ce rapport présente la méthodologie de l'étude, avant de mettre l'accent sur l'état des lieux du cadre national en lien avec les différentes exigences du marché, les principaux défis et opportunités de ces réformes, les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire puis s'achève par des recommandations et une feuille de route nationale. Le Conseil national des Exportations (CNE) entend ainsi jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des différentes réformes, avec l'ensemble des parties prenantes.

1.2. Présentation du Conseil National des Exportations (CNE)

Le **Conseil National des Exportations (CNE)**, institution publique d'appui au commerce placée sous la tutelle du Ministère en charge du Commerce, créé par décret N°2014-372 du 18 juin 2014. Selon l'article trois (3) de son décret de création, il a pour objectif principal de

mobiliser les acteurs économiques et sociaux pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d'Exportation, en abrégé SNE, définie par le Gouvernement avec l'appui du secteur privé et de **débattre de toute question relative au commerce et aux exportations au plan national, régional et international.**

A ce titre, le CNE est chargé :

- 1) d'établir des plans de mise en œuvre de la SNE et de recommander des mesures de politique commerciale visant à répondre au mieux aux objectifs commerciaux de la Côte d'Ivoire ;
- 2) d'intégrer les exportations dans les plans nationaux de politique économique et de développement ;
- 3) de déterminer et d'allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre des plans d'actions et des mesures de politique commerciale ;
- 4) de superviser et d'orienter les activités relatives à l'Aide pour le commerce afin d'en assurer la coordination et l'alignement sur les priorités identifiées dans la SNE et les autres initiatives dans ce domaine ;
- 5) de coordonner les plans de développement du commerce et les mesures de Politiques commerciales en veillant particulièrement à l'utilisation optimale des ressources ;
- 6) d'effectuer le suivi et l'évaluation des activités de mise en œuvre de la SNE et de l'Aide pour le commerce ;
- 7) de recommander et d'élaborer les révisions et les améliorations de la SNE, afin que celle-ci réponde toujours aux besoins et aux intérêts à long terme des milieux nationaux des affaires et des exportations ;
- 8) de proposer le développement de nouvelles stratégies d'exportation dans de nouveaux secteurs ou fonctions transversales ;
- 9) de communiquer les résultats et d'apporter une visibilité à la mise en œuvre de la SNE.

1.3. Présentation du projet FIT for FAIR

Le projet FIT for FAIR (qui signifie « PRÊT pour L'EQUITE ») couvre six (6) pays : Côte d'Ivoire, Rwanda, Éthiopie, Colombie, Cambodge, Thaïlande sur la période janvier 2024 à juillet 2026. Il est financé par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH (l'agence allemande de développement). En Côte d'Ivoire, le projet couvre une période de dix-neuf (19) mois de janvier 2024 à juillet 2025. L'institution hôte du projet est le Conseil National des Exportations (CNE).

1.3.1.1. Objectif général du projet

L'objectif global du projet est de permettre à la Côte d'Ivoire de créer un environnement qui permette aux acteurs des chaînes d'approvisionnement de se conformer au règlement sur les

produits sans déforestation (RDUE), la loi allemande (LkSG) et la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement (CSDDD).

1.3.1.2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique il s'agit de :

- 1) faire l'état des lieux du cadre national (législations, structures et processus institutionnels, approche stratégique et cadre politique) en rapport avec le RDUE, la LkSG et la CSDDD ;
- 2) recenser les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le RDUE, la LkSG et la CSDDD et établir un référentiel national ;
- 3) élaborer des recommandations et une feuille de route pour les décideurs nationaux et formaliser un comité technique qui favorisera un meilleur suivi après-projet.

1.4. Présentation des reformes européennes et de leurs exigences

La Côte d'Ivoire grand producteur de cacao et de café, de palmier à huile, d'hévéa, de soja et grand exportateur de bois vers l'union européenne, est directement concernée par les nouvelles dispositions mises en place par le règlement de l'UE sur les produits sans déforestation (RDUE).

A côté de ce règlement RDUE, deux (2) autres législations européennes ont été adoptées et s'appliqueront à l'ensemble des productions agricoles exportées sur le territoire de l'union européenne. Il s'agit de la directive CSDDD et la loi allemande LkSG. Toutes les deux imposent un devoir de diligence en matière environnementale et de respect des droits de l'homme.

Dans le cadre de la présente étude nous tenterons dans un premier temps de donner un bref aperçu de ces trois (3) réglementations de l'union européennes et dans une seconde articulation nous en présenterons les principales exigences.

1.4.1. Bref aperçu des nouvelles réglementations

Les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne sont de plus en plus encadrées par de nouvelles régulations qui visent à promouvoir la durabilité et la responsabilité tout au long des chaînes d'approvisionnement mondiales.

1.4.1.1. Le Règlement (UE) 2023/1115 sur les produits sans déforestation (RDUE)

Le RDUE est une législation européenne directement applicable qui vise à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts mondiales liées à la consommation de l'UE. Il a pour **objectif principal** d'empêcher que les produits consommés dans l'UE ne contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de

serre et en protégeant la biodiversité. Il porte sur sept (7) matières premières clés et à leurs produits dérivés : le **cacao**, le **café**, l'**huile de palme**, le **bois**, le **caoutchouc**, le **soja** et le **bétail**.

Pour les opérateurs qui mettent ces produits sur le marché de l'UE ou qui les exportent depuis l'UE, le RDUE impose un devoir de diligence rigoureux en trois étapes : 1) au niveau de la **collecte d'informations**, les opérateurs doivent collecter des informations complètes permettant de justifier une production légale et sans déforestation, y compris des **coordonnées géographiques précises (géolocalisation)** de toutes les parcelles de terre où les matières premières ont été produites. Ces données doivent permettre de vérifier que la production n'a pas conduit à la déforestation et conformément avec la loi nationale. 2) Sur la base des informations collectées, les opérateurs doivent évaluer les risques de non-conformité (déforestation, dégradation ou illégalité) dans leur chaîne d'approvisionnement. 3) Si des risques sont identifiés, des mesures doivent être mises en œuvre pour les réduire à un niveau négligeable. Cela peut inclure des audits supplémentaires, des investissements dans les pratiques durables chez les producteurs ou des formations.

Le règlement interdit la mise sur le marché européen de produits issus de terres déforestées après le **31 décembre 2020**. De plus les produits sont soumis à des exigences de légalité. En plus de l'absence de déforestation, les produits doivent également être conformes à toutes les lois pertinentes du pays de production (droits fonciers et utilisation des terres, droits du travail, protection de l'environnement, etc.). Ce règlement a un impact direct sur les importateurs européens et, par ricochet, sur les producteurs et exportateurs des pays tiers comme la Côte d'Ivoire, qui devront fournir des preuves de conformité détaillées et vérifiables. (Voir tableau 1 de Présentation synthétique des réglementations de l'Union Européenne que sont le RDUE, la LKSG et la CSDDD).

1.4.1.2. La Loi allemande sur le devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

Loi sur le devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement (LkSG), adoptée le 16 juillet 2021 et publiée au Journal officiel fédéral, partie I, page 2959 (BGBl. I S. 2959), est une loi nationale allemande qui établit des obligations de diligence raisonnable pour les entreprises concernant le respect des droits de l'homme et des normes environnementales dans leurs chaînes d'approvisionnement. Son objectif principal est d'assurer le respect des droits humains et des standards environnementaux spécifiques dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises allemandes, prévenant ainsi les abus et les violations. Depuis janvier 2023, elle s'applique aux entreprises allemandes de plus de 3 000 employés (plus de 1 000 employés à partir de janvier 2024). Elle couvre leurs propres opérations, leurs fournisseurs directs et, sous certaines conditions, leurs fournisseurs indirects en cas de risques substantiels.

La LkSG impose cinq (5) principales exigences aux entreprises (**Devoir de diligence**) :

- 1) **Mettre en place un système de gestion et d'analyse régulière des risques** : Analyser et identifier les risques en matière de droits humains (travail des enfants, travail forcé,

discrimination, salaires équitables, conditions de travail sûres) et les risques environnementaux spécifiques (pollution de l'eau et du sol, élimination illégale des déchets) dans leurs chaînes d'approvisionnement.

- 2) **Mettre en œuvre des mesures préventives** : Élaborer des politiques de droits humains et environnementales, des codes de conduite pour les fournisseurs, et des formations.
- 3) **Prendre des mesures correctives** : Agir lorsque des violations des droits humains ou des normes environnementales se produisent.
- 4) **Mettre en place un mécanisme de plainte** : Établir un mécanisme accessible aux personnes affectées pour signaler des violations.
- 5) **Effectuer des rapports annuels** : Publier un rapport annuel sur leurs efforts de diligence raisonnable.

Bien que la LkSG aborde des risques environnementaux, son accent principal est mis sur la protection des droits humains fondamentaux. Aussi force-t-elle les entreprises allemandes à étendre leur surveillance et leurs responsabilités bien au-delà de leurs propres opérations, influençant leurs fournisseurs mondiaux, y compris ceux en Côte d'Ivoire.

1.4.1.3. La Directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

La Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil récemment adoptée le 05 juillet¹ 2024 sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (Journal officiel de l'Union européenne L, 2024/1760, 5.7.2024), communément appelée Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), vise à promouvoir une conduite responsable des entreprises. Elle vise à établir un cadre harmonisé pour le devoir de diligence en matière de durabilité à l'échelle de l'UE. Son objectif principal est d'établir une obligation pour les grandes entreprises d'identifier, de prévenir, d'atténuer et de remédier aux impacts négatifs sur les droits de l'homme et l'environnement, dans leurs propres opérations, celles de leurs filiales et celles de leurs partenaires commerciaux (chaîne de valeur). Elle s'appliquera aux grandes entreprises de l'UE (avec des seuils basés sur le chiffre d'affaires et le nombre d'employés) et à certaines entreprises non-UE ayant des activités significatives sur le marché unique européen. La directive couvre à la fois les droits de l'homme et un éventail plus large d'impacts environnementaux que la LkSG.

Les exigences clés (Devoir de diligence) sont que la CSDDD reprend et étend le concept de devoir de diligence, en exigeant des entreprises de :

- 1) **Intégrer le devoir de diligence** : Développer des politiques et des stratégies de diligence raisonnable, basées sur les risques.
- 2) **Identifier et évaluer les impacts** : Identifier les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de l'homme et l'environnement.

¹ Date de la signature/délivrance de la Directive : 13 juin 2024.

- 3) **Prévenir, atténuer et mettre fin aux impacts** : Mettre en œuvre des mesures efficaces pour prévenir ou atténuer les impacts potentiels et remédier aux impacts avérés.
- 4) **Mettre en place un mécanisme de réclamation** : Établir ou participer à des mécanismes de plainte efficaces.
- 5) **Surveiller et rendre compte** : Suivre l'efficacité des mesures et publier des rapports publics sur leurs efforts de diligence.
- 6) **Plans de transition climatique** : Les grandes entreprises devront également adopter un plan visant à garantir que leur modèle économique et leur stratégie sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C.

La CSDDD aura un impact encore plus large que la LkSG, couvrant un plus grand nombre d'entreprises et une portée plus vaste en matière de droits humains et d'environnement, poussant toutes les chaînes de valeur mondiales à la conformité. Elle prend en compte : 1) les droits humains, incluant notamment le travail des enfants, le travail forcé, les conditions de travail sûres et saines, la liberté d'association, la non-discrimination, et la question du revenu décent/salaire vital ; 2) l'environnement, avec des incidences négatives sur la biodiversité, le changement climatique (comme l'Accord de Paris), la pollution de l'eau, de l'air et du sol, la gestion des déchets dangereux, et l'utilisation durable des ressources en eau ; 3) les conventions internationales pertinentes en matière de droits de l'homme et d'environnement ; 4) les plans de transition climatique ; 5) la réduction des impacts qui contribuent à la perte de biodiversité et à la dégradation des écosystèmes.

1.4.1.4. Mise en relief des exigences communes et spécifiques

Ces trois réglementations, bien que distinctes dans leur portée et leurs spécificités, partagent un socle commun : l'**obligation de diligence raisonnable (due diligence)**. Elles exigent des entreprises qu'elles identifient et gèrent de manière proactive les risques et impacts négatifs dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Elles partagent plusieurs similitudes majeures :

- 1) **Devoir de diligence** : Toutes imposent une démarche structurée d'identification, d'évaluation, de prévention, d'atténuation et de remédiation des risques et impacts négatifs.
- 2) **Transparence et traçabilité** : Bien qu'à des degrés divers, toutes nécessitent une plus grande transparence et une meilleure traçabilité des produits et des pratiques le long de la chaîne d'approvisionnement.
- 3) **Responsabilité accrue des entreprises** : Elles transfèrent une part significative de la responsabilité de la durabilité vers les entreprises importatrices et les obligent à agir au-delà de leurs propres frontières.

- 4) **Mécanismes de recours** : L'établissement de mécanismes de plainte accessibles pour les victimes est une exigence partagée.

Elles présentent également des exigences spécifiques cumulatives : d'abord, le **RDUE** est très focalisé sur la **déforestation** pour des matières premières spécifiques, avec une forte exigence de **géolocalisation** des parcelles de production et de preuves de **légalité** dans le pays d'origine. Ensuite, la **LkSG** met un accent particulier sur les **droits humains** fondamentaux et certains risques environnementaux directement liés aux activités de l'entreprise et de ses fournisseurs. Et enfin, la **CSDDD** est la plus **exhaustive**, couvrant un large éventail d'impacts sur les droits de l'homme et l'environnement, et intégrant même des exigences en matière de **plans de transition climatique** pour les entreprises.

Ensemble, ces réglementations créent un cadre législatif complexe et intégré qui force les chaînes d'approvisionnement mondiales à s'adapter. Pour la Côte d'Ivoire, cela signifie que les exportations de ses produits phares devront non seulement être "zéro déforestation" et légalement produites, mais aussi exemptes de violations des droits de l'homme, du travail des enfants, et garantir un revenu décent pour les producteurs. La capacité du pays à aligner ses systèmes nationaux, à fournir des données vérifiables et à assurer la conformité à ces multiples niveaux sera déterminante pour son avenir commercial avec l'Union Européenne.

(Voir tableau 1 de présentation synthétique des réglementations de l'Union Européenne que sont le RDUE, la LKSG et la CSDDD).

Tableau 1 : Présentation synthétique des réglementations de l'Union Européenne que sont le RDUE, la LKSG et la CSDDD

Caractéristique	Règlement de l'UE sur les produits sans déforestation (RDUE)	Loi allemande sur le devoir de diligence (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)	Directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) ²
Objectif principal	Empêcher la déforestation et la dégradation des forêts mondiales liées à la consommation de l'UE.	Protéger les droits humains et les normes environnementales dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises allemandes.	Établir un cadre harmonisé de l'UE pour le devoir de diligence sur les impacts des entreprises sur les droits de l'homme et l'environnement dans leurs activités et dans leurs chaînes de valeur mondiales.
Champ d'application	S'applique à 7 matières premières spécifiques (cacao, café, huile de palme, bois, caoutchouc, soja, bétail) et leurs produits dérivés fabriqués dans l'UE, importés dans l'UE ou exportés de l'UE.	Entreprises qui ont leur siège social, leur principal établissement, une succursale administrative ou statutaire en Allemagne de plus de 1 000 employés (à partir de 2024). Concerne leurs propres opérations, fournisseurs directs et, sous certaines conditions, indirects.	Grandes entreprises de l'UE (selon seuils de CA et employés) et certaines entreprises non-UE ayant un CA significatif dans l'UE. Couvre leurs propres opérations, filiales et chaîne de valeur.
Exigences clés (Devoir de diligence)	1. Collecte d'informations sur la production sans déforestation, la production conforme à la législation nationale (y inclus la géolocalisation) des parcelles de production). 2. Évaluation des risques de non-conformité. 3. Atténuation des risques pour les réduire à un niveau négligeable. 4. Déclaration de diligence raisonnée	1. Système de gestion de risques, 2. Analyse régulière des risques (droits humains et environnementaux spécifiques). 3.. Mesures préventives (politiques, codes de conduite). 4. Mesures correctives en cas de violation. 5. Mécanisme de plainte accessible. 6. Rapports publics annuels.	1. Intégration du devoir de diligence (politiques). 2. Identification & évaluation des impacts (droits humains et environnementaux). 3. Prévention, atténuation & fin des impacts. 4. Mécanisme de réclamation. 5. Contrôle de l'efficacité des mesures 6. Suivi & rapports publics.
Date de référence	Interdiction des produits issus de terres déforestées après le 31 décembre 2020.	N/A (entrée en vigueur progressive, obligations continues).	N/A (entrée en vigueur progressive, obligations continues).
Exigences spécifiques / Focus principal	Pas de déforestation et dans le cas de produits en bois, pas de dégradation des forêts après le 31.12.2020. Produits conformes à la législation du pays de production (légalité du production).	Priorité sur les droits humains (travail des enfants/forcé, salaires équitables, conditions de travail) et certains risques environnementaux (pollution eau/sol, déchets illégaux).	Large spectre des droits humains et environnementaux. Inclut des exigences sur les plans de transition climatique. Couvre l'ensemble de la chaîne de valeur.

² Remarque : Une procédure OMNIBUS est actuellement en cours au niveau de l'UE. La directive pourrait être modifiée ultérieurement.

Caractéristique	Règlement de l'UE sur les produits sans déforestation (RDUE)	Loi allemande sur le devoir de diligence (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)	Directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) ²
Impact	Impact direct sur les opérateurs et commerçants UE de produits visés et, par ricochet, sur les producteurs et exportateurs en Côte d'Ivoire.	Influence les pratiques des fournisseurs directs et indirects des entreprises allemandes, y compris en Côte d'Ivoire.	Impact sur un plus grand nombre d'entreprises européennes et non-européennes, poussant à une diligence globale de la chaîne de valeur.
Autres particularités	- Règlements directement applicables. - Vérifications et sanctions possibles. - Utilisation de benchmarks pays pour l'évaluation des risques.	- Loi nationale avec effet extraterritorial. - Exigence de mécanismes de recours internes. - Amendes potentielles pour non-conformité.	- Directive, nécessitant une transposition en droit national. - Harmonisation des règles de diligence à l'échelle de l'UE. - Liens avec la gouvernance d'entreprise

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE DU PROJET

Cette étude a procédé par une approche consistant à associer les parties prenantes dès le début. L'identification des parties prenantes a débuté avant l'atelier de lancement. Ces dernières y ont ainsi été associées. Le projet a été structuré en quatre (4) domaines thématiques clés auxquels les parties prenantes ont été associées : (1) **Diligence environnementale et gestion des risques** ; (2) **Droit et institutions** ; (3) **Droit de l'homme et diligence sociale** ; (4) **Systèmes de traçabilité basés sur des technologies digitales**. Pour chaque thème, un consultant expert a été recruté par thématique.

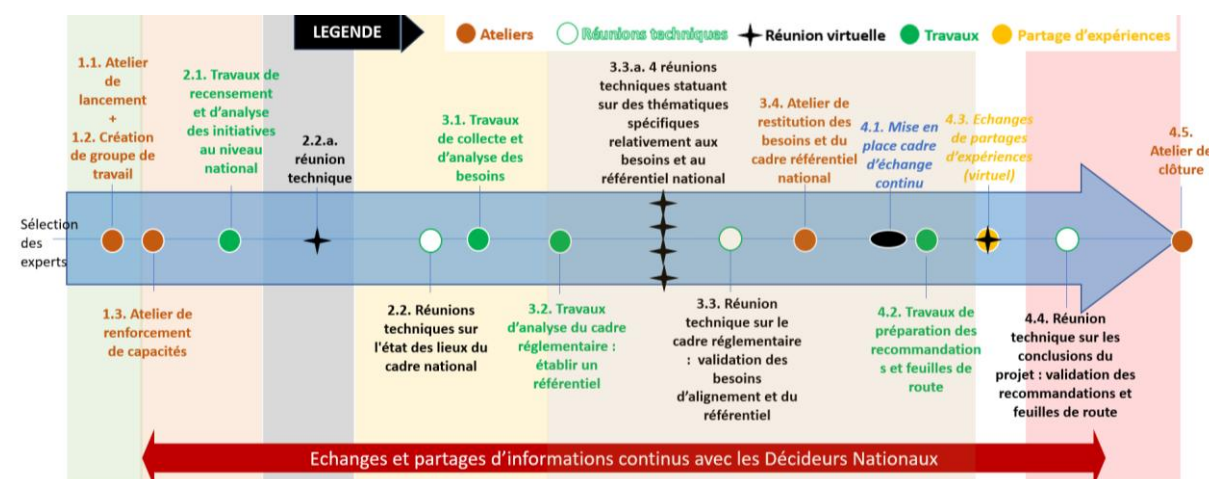
Au total, environs 90 parties prenantes ont été associées à cette étude dont 51 dans le cadre des activités menées par le groupe restreint. Elles sont issues de différents secteurs dont le gouvernement ivoirien, les entreprises et acteurs des chaînes d'approvisionnement, les organisations professionnelles et associations sectorielles, les organisations de la société civile et les ONG environnementales, les Universités et centres de recherche. Le projet a ensuite procédé au renforcement des capacités de toutes les parties prenantes avant le démarrage des travaux de recensement et d'analyse des initiatives nationales par les experts associés aux thématiques. Ces travaux intermédiaires ont été soumis à l'ensemble des parties lors d'un atelier virtuel d'une part et d'autre part lors d'une réunion technique de trois jours avec le groupe restreint. A l'issue de ces travaux l'état des lieux a été établi, ainsi que les principaux défis et opportunités.

De même les « travaux de collecte et d'analyse des besoins » ont été réalisés avec les parties prenantes à travers des entretiens individuels, des focus groups et validés lors des réunions techniques. Ce qui a permis de valider les besoins d'alignement et le « référentiel national » (point 3.4 du schéma ci-dessous). Un cadre d'échange continue avec les autorités a été mis en place de sorte à garantir une appropriation du projet. Les travaux de préparation des recommandations et feuilles de route ont permis de procéder à leur validation par l'ensemble des parties prenantes à l'occasion de la dernière des quatre (4) réunions techniques qu'a connu le projet, les 26, 27 et 28 mai 2025.

Ainsi l'état des lieux au niveau du cadre juridique, des politiques et stratégies nationales, des initiatives au plan national et international, a permis de réaliser le diagnostic du statu quo, en dégagant les principaux défis et opportunités. Ces dernières ont servi à élaborer les recommandations et feuilles de routes.

En perspective, le suivi des acquis du projet sera conduit par une cellule permanente du Conseil National des Exportations (CNE) et ses parties prenantes. La figure 1 ci-après illustre les grandes étapes du projet.

Figure 1 : Présentation détaillée des grandes étapes du projet FIT for FAIR



Source : archives du projet FIT for FAIR Côte d'Ivoire

Par ailleurs, dans la méthodologie de la présente étude, les problématiques des dispositions internationales ont été discutées pour n'en retenir que les problématiques majeures dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des critères de légalité des produits exportés vers l'UE, de traçabilité, d'absence de déforestation, de protection de l'environnement, de respect des droits de l'homme, de l'enfant et du revenu décent dans les chaînes d'approvisionnement discutés largement dans la précédente section.

3. ÉTAT DES LIEUX DU CADRE NATIONAL IVOIRIEN EN RAPPORT AVEC LES PRINCIPALES EXIGENCES DEFINIES PAR LES REFORMES DU MARCHE DE L'UNION EUROPEENNE (RDUE, LKSG, CSDDD)

Ce chapitre trois (3) fait une analyse de la situation en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les dispositions nationales relatives aux exigences de légalité des produits exportés vers l'UE (section 3.1), de « zéro déforestation » (section 3.2.), de traçabilité (point 3.3.), de respect des droits de l'homme, de l'enfant et de revenu décent (section 3.4.) dans les chaînes d'approvisionnement discutés largement dans la précédente section.

3.1. Etat des lieux du cadre national relativement aux exigences de légalité

La notion de "légalité" implique que les **produits** mis sur le marché européen doivent être produits en conformité avec toutes les lois applicables dans le pays de production (les lois relatives au statut juridique de la zone de production), ainsi qu'avec les conventions internationales pertinentes. Cela englobe la légalité de l'accès à la terre, des pratiques environnementales (y compris la conversion des forêts), des conditions de travail, le respect des droits des communautés et des transactions commerciales.

3.1.1. Les droits d'utilisation des terres

Le RDUE stipule que les productions doivent être légales, selon les lois nationales, pour pouvoir être commercialisés sur le marché européen. Le respect du droit d'utilisation des terres est capital pour la Côte d'Ivoire. Elle a entrepris des réformes significatives de son droit foncier rural.

3.1.1.1. Le cadre juridique

Le cadre juridique ivoirien relatif aux droits fonciers est en constante évolution pour formaliser et sécuriser l'accès à la terre :

- La Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (modifiée) constitue la pierre angulaire du droit foncier rural en Côte d'Ivoire. Des modifications significatives ont été apportées à cette loi et à ses quatre principaux textes d'application. Ces révisions visent à simplifier et à améliorer les modes opératoires de sécurisation foncière, notamment par la délivrance de certificats fonciers ruraux. Elles ont aussi été adaptées pour tenir compte de la mise en place de l'Agence Foncière Rurale (AFOR), l'institution clé de la mise en œuvre de cette politique.
- La Constitution de 2016 garantit également le droit à la propriété et les droits fonciers, renforçant la base légale de la sécurisation des terres.

3.1.1.2. Les initiatives, politiques et les stratégies

Le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs politiques et stratégies pour soutenir la sécurisation foncière :

- La Déclaration de Politique Foncière Rurale (DPFR) fournit les orientations stratégiques du gouvernement en matière de gestion du foncier rural.
- La Stratégie Nationale de Sécurisation Foncière Rurale 2023-2033 est une feuille de route à long terme pour atteindre la sécurisation généralisée des terres.
- Le Programme National de Sécurisation Foncière Rurale est le principal programme opérationnel visant à accélérer l'enregistrement et la formalisation des droits fonciers.
- Le Projet d'Amélioration et de Mise en œuvre de la Politique Foncière Rurale (PAMOFOR), avec le soutien de la Banque Mondiale, a eu pour objectif d'améliorer le cadre institutionnel et d'augmenter le nombre de certificats fonciers délivrés, avec une composante importante pour l'inclusion des femmes.
- Le Projet de Renforcement de la Sécurité Foncière Rurale (PRESFOR) est une autre initiative visant à consolider les efforts de sécurisation foncière sur le terrain, en collaboration avec les communautés.

3.1.2. La conversion des forêts

La légalité de la conversion des forêts est un point central du RDUE, qui interdit la mise sur le marché européen de produits concernés issus de terres déboisées après le 31 décembre 2020. La Côte d'Ivoire a renforcé son cadre pour encadrer strictement la transformation des terres forestières.

3.1.2.1. Le cadre juridique

Le cadre juridique ivoirien contient des dispositions explicites pour régler la conversion des forêts : Le **Code forestier de 2019 (Loi N°2019-675 du 23 juillet 2019)** est le texte fondamental qui interdit la conversion des forêts sans autorisation et définit les conditions de leur protection et de leur gestion durable. Le **Décret N°2020-423 du 29 avril 2020** fixant les conditions de déboisement et de défrichement dans le domaine forestier national est un texte clé. Son article 2 stipule que tout déboisement ou défrichement d'une forêt non prévue dans le plan d'aménagement forestier est assujéti à une autorisation préalable délivrée par l'administration forestière. De plus, **l'article 5** de ce décret exige le maintien d'au moins 30% de la superficie forestière concernée lors d'une autorisation de déboisement ou de défrichement. Le **Décret N°2019-979 du 27 novembre 2019** définit les modalités d'aménagement des agro-forêts, reconnaissant leur caractère temporaire ou permanent. Ce décret est important car il encadre l'intégration des arbres dans les systèmes agricoles, une pratique clé pour la réduction de la déforestation et la restauration du couvert forestier.

3.1.2.2. Les initiatives, les politiques publiques et stratégies

Plusieurs initiatives et politiques sont mises en œuvre pour lutter contre la conversion illégale des forêts et promouvoir des alternatives durables : Le Programme National de Réduction de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts (REDD+), avec le Projet d'investissement forestier - Phase 2, est un mécanisme central. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts en mettant en place des systèmes de surveillance, des incitations à la conservation et des projets de restauration. Des initiatives des Nations Unies (ONU) en Côte d'Ivoire se concentrent sur le développement de l'agroforesterie. Ces projets visent à reconstituer la biodiversité locale tout en augmentant la productivité agricole, ce qui réduit la pression pour convertir de nouvelles terres forestières. Appliquée à la culture du cacao, l'agroforesterie est reconnue comme un moyen significatif de restaurer le couvert forestier ivoirien. Le Programme ONU-REDD apporte un soutien technique et financier à la Côte d'Ivoire pour ses efforts de lutte contre la déforestation et de gestion durable des forêts.

3.1.3. Les droits des tiers

Les réformes européennes (RDUE et CSDDD), soulignent le respect des droits des tiers, y compris ceux des communautés locales et autochtones, dans la chaîne d'approvisionnement et

dans le cadre ivoirien cela revêt une importance capitale. Cela inclut en l'occurrence le respect de leurs droits fonciers coutumiers et de leurs modes de vie.

3.1.3.1. Le cadre juridique

Le cadre juridique ivoirien prend en compte les droits des communautés dans la gestion des ressources naturelles : L'Article 26 du Code forestier de 2019 est une disposition clé. Il stipule que les forêts sacrées font l'objet d'une protection spécifique par l'administration forestière, dans le respect des droits, des us et coutumes des communautés rurales, et selon les conditions déterminées par décrets pris en Conseil des Ministres. Cela reconnaît le lien intrinsèque entre les communautés et certaines aires forestières. La Loi foncière rurale reconnaît également certaines formes de droits coutumiers, même si leur formalisation reste un défi.

3.1.3.2. Les initiatives politiques et les stratégies

Des initiatives visent à renforcer le dialogue et la protection des droits des communautés : Des programmes, comme celui mené par l'UNESCO et le PNUD, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, dans le département de Biankouma, visent à former les jeunes et les leaders communautaires (dont un grand nombre de femmes) à la prévention et à la gestion des conflits identitaires et générationnels liés à l'exploitation et à la profanation des forêts sacrées. Ces initiatives contribuent à préserver la cohésion sociale et à garantir le respect des droits des tiers.

3.1.4. La légalité (dans la filière du bois)

Bien que le RDUE couvre un large éventail de produits, la filière bois a longtemps été un précurseur en matière d'exigences de légalité pour l'accès aux marchés européens.

3.1.4.1. Le cadre juridique

Le Code forestier ivoirien établit des principes clairs pour la légalité dans le secteur forestier : selon l'Article 14 du Code forestier ivoirien de 2019, l'État assure la bonne gouvernance en matière forestière. Cela se traduit notamment par la mise en œuvre de la vérification de la légalité de la gestion des forêts et de la traçabilité des produits forestiers, ainsi que des produits agricoles issus des agro-forêts. Cette disposition est essentielle pour la conformité aux exigences de diligence raisonnable de l'UE.

3.1.4.2. Les initiatives politiques et les stratégies

Des initiatives spécifiques visent à garantir la légalité du bois : L'Accord de Partenariat Volontaire (APV) FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne est un mécanisme essentiel. Il vise à garantir que le bois et les produits dérivés importés dans l'UE en provenance de Côte d'Ivoire sont légaux. En délivrant des licences FLEGT, la Côte d'Ivoire certifie la légalité de sa production de bois, offrant un modèle de diligence raisonnable pour d'autres filières.

Les initiatives de l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT), un organisme de l'industrie du bois, contribuent également à promouvoir la gestion légale et durable des forêts tropicales, y compris en Côte d'Ivoire.

En conclusion, la Côte d'Ivoire a mis en place un cadre juridique et des initiatives stratégiques substantiels pour répondre aux exigences de légalité des réformes européennes, couvrant les droits d'utilisation des terres, la conversion des forêts, les droits des tiers et la légalité des filières comme le bois. Les défis persistent dans l'application effective de ces lois et dans la généralisation des bonnes pratiques³. Cependant, la volonté politique existe et les instruments juridiques sont en place pour faire de la Côte d'Ivoire un acteur majeur de la production et de l'exportation de produits légaux et durables.

3.2. État des lieux du cadre national ivoirien relativement aux exigences « zéro déforestation » et protection de l'environnement

L'exigence de **"zéro déforestation"** est au cœur du RDUE, qui interdit la mise sur le marché européen de produits concernés issus de terres déboisées après le 31 décembre 2020. Cela impose une traçabilité rigoureuse des produits jusqu'à la parcelle d'origine et la preuve de l'absence de déforestation sur cette parcelle. Au-delà de la déforestation, les réformes européennes (notamment la CSDDD) étendent le devoir de diligence à d'autres impacts environnementaux, englobant une approche plus globale de la **protection de l'environnement**, incluant la biodiversité, la pollution de l'eau et des sols, et la gestion des déchets.

3.2.1. Le cadre juridique

Le cadre juridique ivoirien a considérablement évolué pour intégrer la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, répondant ainsi aux exigences des réformes européennes.

- La **Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural**, bien que ne ciblant pas directement la déforestation, est fondamentale. Une sécurisation foncière claire permet aux agriculteurs d'investir dans des pratiques durables et de ne pas être contraints de défricher de nouvelles terres par manque de sécurité ou de titre. La certification des terres rurales est donc un outil indirect de prévention de la déforestation non réglementée.
- La **Constitution de 2016** est le texte fondamental du cadre juridique ivoirien. Elle consacre la protection de l'environnement comme un droit et un devoir pour chaque citoyen, et souligne l'importance de la gestion durable des ressources naturelles pour les

³ Un document guide a été publié et mis à jour en avril 2025 ainsi qu'une classification du niveau de risque pays pour la déforestation. La Côte d'Ivoire est évaluée à un niveau de risque Standard, et aura ses opérateurs soumis à 3% de contrôle. [Deforestation Regulation implementation - European Commission](#)

générations futures. Cette reconnaissance constitutionnelle établit une base solide pour toutes les législations environnementales.

- La **Loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code de l'environnement** est le texte de référence pour la gestion environnementale globale en Côte d'Ivoire. Elle encadre la protection des écosystèmes, la prévention des pollutions, la gestion des déchets et la promotion du développement durable. Ce code fournit les bases légales pour les évaluations d'impact environnemental, la surveillance et les sanctions des infractions environnementales.
- La **Loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier** est essentielle pour le RDUE. Ce nouveau code forestier introduit des dispositions plus strictes pour la conservation des forêts, la restauration des écosystèmes dégradés et la lutte contre la déforestation. Il renforce les sanctions contre l'exploitation forestière illégale et encourage l'agroforesterie comme moyen de concilier production agricole et conservation des arbres. Ce code est une réponse directe à la nécessité de garantir l'absence de déforestation.
- Le **Décret n° 2021-437 du 08 septembre 2021** fixe le cadre général de la gestion des forêts classées du domaine forestier privé de l'État, éligibles au régime de la concession. Il interdit l'établissement de nouvelles plantations industrielles de cacao, café, coton et anacarde dans les zones. Il s'inscrit dans la logique d'un engagement clair du gouvernement à stopper la déforestation liée à ces filières majeures. Il « répond au besoin d'aménagement durable desdites forêts à travers notamment la surveillance, la reconstitution par l'agroforesterie des zones dégradées et l'exploitation des produits. » Article 4.
- Le **Décret n° 2024-594 du 26 juin 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques (CNLCC)** crée l'instance principale chargée de la coordination de la politique climatique du pays. Son existence et ses attributions sont directement liées à la mise en œuvre de la politique nationale sur les changements climatiques. La déforestation étant une source majeure d'émissions de carbone, cette loi renforce les actions visant à la réduire et à promouvoir la séquestration du carbone par la reforestation. Ce qui souligne l'engagement de la Côte d'Ivoire dans les efforts mondiaux de réduction des émissions.

3.2.2. Institutions et politiques

Plusieurs institutions et politiques nationales travaillent conjointement pour la protection de l'environnement et la lutte contre la déforestation :

- Le **Ministère de l'Environnement et du Développement Durable** est la principale entité gouvernementale chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques

environnementales. Il coordonne les efforts de lutte contre le changement climatique, la pollution et la dégradation des écosystèmes.

- Le **Ministère des Eaux et Forêts** est directement responsable de la gestion, de la conservation et de la restauration des ressources forestières. Il est en première ligne pour l'application du Code forestier et la surveillance de la couverture forestière. Ses agents sont déployés sur le terrain pour contrôler le respect des réglementations.
- La **Société de Développement des Forêts (SODEFOR)** gère les forêts classées et mène des actions de reboisement et de conservation de la biodiversité. Elle est un acteur clé dans la mise en œuvre des projets de restauration forestière et de promotion de l'agroforesterie.
- Le **Conseil du Café-Cacao (CCC)** et le **Conseil Hévéa Palmier à Huile** sont des régulateurs de filières qui intègrent de plus en plus les critères environnementaux dans leurs cahiers des charges. Ils mènent des campagnes de sensibilisation auprès des producteurs pour des pratiques agricoles durables et sans déforestation. Leurs rôles sont centraux pour le respect du RDUE dans leurs filières respectives.
- Le **Programme National de Réduction de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts (REDD+)**, soutenu par des partenaires internationaux, est un cadre stratégique qui développe des outils de surveillance forestière et des mécanismes de rémunération pour les efforts de conservation. Les systèmes de suivi et de vérification développés dans le cadre du REDD+ sont des atouts précieux pour la conformité au RDUE.
- La **Stratégie Nationale pour une Cacaoculture Durable (SNCD, 2022-2030)** est un pilier essentiel qui vise explicitement à lutter contre la déforestation, à préserver les écosystèmes forestiers et à promouvoir des pratiques agricoles durables comme l'agroforesterie. Cette stratégie est une feuille de route pour la filière cacao face aux exigences du RDUE.

En conclusion, la Côte d'Ivoire dispose d'un cadre législatif et institutionnel qui reflète une forte volonté de protéger l'environnement et de lutter contre la déforestation. Les lois récentes et les stratégies nationales sont bien alignées avec les objectifs du RDUE et les préoccupations environnementales plus larges des réformes européennes. Le principal défi réside désormais dans la **pleine opérationnalisation et la coordination des systèmes de traçabilité** sur le terrain, ainsi que dans la **mutualisation des données** entre les différents acteurs, afin de pouvoir prouver efficacement l'origine "zéro déforestation" des produits et la conformité aux normes environnementales exigées par l'Union Européenne.

La Côte d'Ivoire est à un point de bascule. En relevant les défis de la "zéro déforestation" et de la protection de l'environnement, le pays peut non seulement se conformer aux exigences internationales, mais aussi transformer ses filières agricoles et forestières vers un modèle plus résilient, équitable et durable, bénéfique pour ses populations et son environnement.

3.3. État des lieux du cadre national ivoirien relativement à la traçabilité

Si le RDUE met l'accent sur la traçabilité géographique des produits pour vérifier l'absence de déforestation, la LkSG et la CSDDD étendent cette exigence à la traçabilité des impacts sociaux et environnementaux tout au long de la chaîne de valeur, nécessitant une connaissance précise des fournisseurs et des pratiques. La capacité de la Côte d'Ivoire à fournir des données fiables et vérifiables est donc essentielle pour maintenir son accès au marché européen.

La traçabilité est la capacité de retracer l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un produit ou d'une substance au moyen d'identifications enregistrées. Pour les réformes européennes, elle implique la capacité de remonter du produit fini jusqu'à la parcelle de production et au premier maillon de la chaîne d'approvisionnement, en collectant des données spécifiques (géolocalisation, date de production, informations sur le dernier fournisseur, etc.).

3.3.1. Le cadre juridique

La Côte d'Ivoire a mis en place un cadre juridique et réglementaire de plus en plus sophistiqué pour encadrer la traçabilité et la protection des données, éléments clés pour répondre aux exigences du RDUE, LkSG et CSDDD.

- Le **Code forestier ivoirien (Loi N°2019-675 du 23 juillet 2019, du ministère des Eaux et Forêts)**, en son Article 1, définit explicitement la traçabilité comme un principe fondamental de la gestion forestière. Ce texte est crucial car il établit la base légale pour le suivi de l'origine du bois et des produits issus des zones forestières, garantissant ainsi la légalité et l'absence de déforestation.
- Le **Décret n°2023-723 du 13 septembre 2023 instituant un Système National de Traçabilité du Café-Cacao en Côte d'Ivoire** est une avancée majeure. Ce décret établit un cadre juridique spécifique et obligatoire pour la traçabilité dans les filières café et cacao, directement en réponse aux exigences du RDUE. Il formalise les mécanismes de collecte et de gestion des données pour ces produits clés.
- L'**Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI)** joue un rôle essentiel dans la protection des données. Elle est garante de l'application de la **Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données personnelles**. Cette loi est fondamentale pour encadrer la collecte, le stockage et l'utilisation des informations sensibles (comme les coordonnées GPS des producteurs) dans les systèmes de traçabilité, assurant le respect de la vie privée des agriculteurs.
- La **Norme africaine de Traçabilité ARS-1000-2 (Chapitre - Traçabilité)**, bien que sa référence législative exacte (Décret N°) ne soit pas précisée ici, constitue une norme technique importante. Elle couvre des aspects clés de la traçabilité tels que la géolocalisation, le devoir de diligence et les outils associés, offrant un cadre technique pour la mise en œuvre des systèmes nationaux.
- L'**Accord de Partenariat Volontaire (APV) existant entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne** en matière de forêts (FLEGT) est un exemple précurseur de

traçabilité et de légalité. Cet accord permet à la Côte d'Ivoire de délivrer des licences FLEGT, certifiant la traçabilité et la légalité des produits forestiers. Bien que spécifique au bois, il a posé les bases conceptuelles et techniques pour d'autres filières.

- La **Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (modifiée)**, gérée par l'Agence Foncière Rurale (AFOR), est fondamentale pour la sécurisation foncière. La formalisation des droits fonciers et la délivrance de certificats fonciers permettent l'identification et la localisation précise des parcelles agricoles, première étape indispensable à la traçabilité spatiale exigée par le RDUE (coordonnées GPS ou polygones).

3.3.2. Les politiques nationales, initiatives nationales et internationales

Les politiques et initiatives des structures nationales et internationales en Côte d'Ivoire convergent pour assurer la cohérence de la stratégie nationale des exportations vers l'Union Européenne, en mettant en place des projets et actions visant la traçabilité au sein des chaînes d'exportation des principaux produits agricoles et forestiers du pays.

3.3.2.1. Dans le cadre de la Stratégie Nationale Cacao Durable de la Côte d'Ivoire

La Stratégie Nationale Cacao Durable (SNCD, 2022-2030) est une feuille de route essentielle pour la filière cacao, et la traçabilité est un de ses piliers centraux :

- Le **Conseil du Café-Cacao (CCC)** a mis en place un **Système National de Traçabilité du Café-Cacao** en plusieurs étapes :
 - **Recensement des producteurs** : Entre avril 2019 et décembre 2020, une vaste opération de recensement a été menée, identifiant les producteurs et cartographiant leurs vergers, fournissant une base de données essentielle pour la traçabilité.
 - **Distribution des cartes professionnelles** : À partir de 2022, le CCC a commencé à distribuer près d'un million de cartes professionnelles. Ces cartes intègrent un code QR et une puce bancaire, contenant des informations clés sur le producteur (nom, prénom, superficie du verger) et permettant de relier le producteur à ses parcelles.
 - **Utilisation de la carte** : Au-delà de l'identification, la carte facilite les paiements directs aux producteurs pour leurs ventes de cacao et de café, renforçant la transparence financière et la traçabilité des transactions.
- Le système de traçabilité du CCC permet d'identifier non seulement le producteur mais aussi la **zone de provenance des produits**. Il enregistre les opérations commerciales à chaque étape et utilise l'étiquetage des sacs de café et de cacao pour assurer un suivi physique.

- Le **Conseil Café-Cacao**, avec l'appui technique de **CODINORM** (l'organisme national de normalisation), a initié des travaux pour élaborer un **Guide d'opérationnalité pour la mise en œuvre de la Norme Africaine pour le Cacao Durable en Côte d'Ivoire**. Cela vise à standardiser les pratiques de traçabilité et de durabilité à l'échelle nationale.
- La **Mise en œuvre de l'Initiative Cacao Forêts (ICF)**, démarrée en janvier 2018, est un partenariat stratégique entre les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana, et 35 entreprises majeures du secteur (représentant 85% du commerce mondial du cacao). Son objectif principal est d'éliminer la déforestation de la chaîne d'approvisionnement du cacao dans des régions prioritaires (La Mé, Nawa, Cavally, San Pedro, Guémon) identifiées pour leur importance en termes de préservation forestière et de production. Cette initiative est un moteur puissant de la traçabilité "zéro déforestation".
- La **Norme africaine de Traçabilité ARS-1000-2 Chapitre - Traçabilité** est directement pertinente, car elle fournit un cadre technique pour la géolocalisation et les outils de diligence raisonnable, alignant les pratiques nationales avec les standards régionaux et internationaux.

3.3.2.2. Dans le domaine de l'hévéa, palmier à huile et anacarde

Les autres filières agricoles importantes développent également leurs propres mécanismes de traçabilité :

- L'**Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire (APROMAC)** mène une opération active de **géolocalisation des parcelles** d'hévéa. Cette collecte des coordonnées sur le terrain est essentielle pour déterminer l'emplacement précis des parcelles et répondre aux exigences spatiales du RDUE. Bien que non mentionné ici, le Conseil Hévéa Palmier à Huile (CHPH) joue également un rôle similaire pour l'huile de palme.

3.3.2.3. Dans le domaine de l'occupation des sols et du foncier rural

La disponibilité de données cartographiques et foncières précises est cruciale pour la traçabilité :

- Le **Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD)**, via son Centre d'information géographique et du numérique (BNETD-CIGN), fournit des outils de cartographie fondamentaux. La **carte d'occupation des sols de Côte d'Ivoire de l'année 2020** (par classe agrégée du GIEC), produite avec l'appui technique et financier de l'Union Européenne, est une référence essentielle. Elle permet de vérifier si une parcelle a été déforestée après le 31 décembre 2020, date de référence du RDUE.
- L'**Agence Foncière Rurale (AFOR)** dispose du **Système d'Information Foncière Rurale (SIFOR)**. Ce système permet de gérer de manière numérique la sécurisation foncière, la conservation et la consultation des données foncières, facilitant l'accès aux informations sur la légalité et l'emplacement des terres.

3.3.2.4. Dans le domaine de la sécurité et souveraineté des données

La protection des données collectées par les systèmes de traçabilité est un enjeu majeur pour assurer la confiance et la conformité :

- **L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI)**, déjà mentionnée pour son rôle dans la protection des données personnelles, et **l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI)**, nouvel organisme national dédié à la cybersécurité, incarnent la volonté politique du Gouvernement ivoirien d'assurer la sécurité des données à caractère personnel et stratégiques. Ces institutions sont garantes que les données de traçabilité, souvent sensibles, sont gérées de manière sécurisée et conforme aux standards internationaux (comme le RGPD européen).

En conclusion, la Côte d'Ivoire a considérablement progressé dans la mise en place d'un cadre légal, institutionnel et technique pour la traçabilité de ses produits, en particulier dans le secteur clé du café et du cacao qui disposent des systèmes nationaux de traçabilité les plus avancés et médiatisés. Ils sont suivis de près par l'hévéa et le bois qui ont également des mécanismes de traçabilité importants en place ou en forte évolution. Les efforts pour le palmier à huile sont également en cours, notamment pour se conformer au RDUE. Le soja reste en arrière en terme de traçabilité.

Le Décret de 2023 sur la traçabilité Café-Cacao et les efforts du CCC sont des preuves tangibles de cette avancée. Le succès futur dépendra de sa capacité à surmonter les défis de la **coordination inter-institutionnelle**, de la **normalisation des données**, et de la **mise en place d'une plateforme d'échange d'informations sécurisée et conforme aux règles de protection des données**, tout en assurant un support et une sensibilisation adéquats pour les millions de petits producteurs concernés.

3.4. État des lieux du cadre national relativement à la protection des droits de l'homme, des droits de l'enfant et le revenu décent

La Côte d'Ivoire, en tant que partenaire commercial majeur de l'Union Européenne (UE), notamment dans les secteurs agricoles, se trouve au cœur des nouvelles exigences européennes en matière de déforestation (RDUE), de devoir de diligence des entreprises (LkSG en Allemagne, CSDDD à l'échelle de l'UE). Ces réglementations visent à garantir que les produits mis sur le marché européen respectent des standards environnementaux et sociaux rigoureux, incluant le respect des droits humains, l'interdiction du travail des enfants et l'assurance d'un revenu décent pour les producteurs.

Le cadre national ivoirien dispose déjà d'un arsenal juridique et institutionnel conséquent pour répondre à ces préoccupations. Toutefois, l'alignement parfait avec les attentes européennes demande une consolidation et une meilleure coordination des actions. Explorons cet état des lieux.

3.4.1. Présentation des mesures nationales relatives aux droits de l'Homme

Le respect des droits humains est une pierre angulaire des réformes européennes, en particulier de la LkSG (loi allemande sur le devoir de diligence des entreprises) et de la CSDDD (directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité). Ces textes exigent des entreprises qu'elles identifient, préviennent et atténuent les atteintes aux droits humains dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales. La Côte d'Ivoire possède un cadre législatif et institutionnel déjà bien établi en la matière.

3.4.1.1. Le cadre juridique de la protection des droits de l'homme

La Constitution ivoirienne de 2016 constitue la base fondamentale en garantissant un large éventail de droits humains. Cette protection est renforcée par plusieurs lois spécifiques qui criminalisent les violations et assurent la protection des groupes vulnérables :

- La Loi n° 2019-574 (Code pénal) érige en infractions pénales diverses atteintes aux droits humains, renforçant ainsi la répression des abus.
- La Loi n° 2014-388 (2014) témoigne de l'engagement de la Côte d'Ivoire envers ceux qui œuvrent pour les droits humains en offrant une protection spécifique aux défenseurs.
- La Loi n° 2021-894 (2021), plus récente, vise à renforcer la protection des victimes de violences, un aspect crucial dans la diligence raisonnable des entreprises.

Au-delà de son droit interne, la Côte d'Ivoire a ratifié de nombreux instruments internationaux majeurs, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces engagements internationaux démontrent une volonté politique d'alignement avec les standards universels des droits humains, ce qui est un atout face aux exigences des réformes européennes.

3.4.1.2. Le cadre institutionnel et politiques

Plusieurs institutions et politiques nationales sont dédiées à la promotion et à la protection des droits humains en Côte d'Ivoire :

- Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) est l'institution phare. Il joue un rôle crucial de surveillance, d'alerte et de proposition. Il est activement impliqué dans la mise en œuvre des Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP), qui sont la référence internationale pour les démarches de devoir de diligence que l'UE cherche à rendre obligatoires. Le CNDH publie également des rapports annuels qui dressent un état des lieux de la situation des droits humains dans le pays.
- Le Plan National des Droits de l'Homme (2021-2025) est une feuille de route gouvernementale complète. Il couvre un large éventail de droits, incluant les droits civils

et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la protection des groupes vulnérables. Sa mise en œuvre effective est essentielle pour démontrer la conformité du pays aux exigences des réformes européennes.

Au total, le cadre national ivoirien démontre une solide préparation au respect des droits de l'homme, en parfaite adéquation avec les exigences de la CSDDD. La Constitution de 2016, complétée par un Code pénal criminalisant les violations et des lois protégeant les défenseurs et les victimes, fournit une base juridique robuste. La ratification d'instruments internationaux majeurs aligne la Côte d'Ivoire sur les standards universels de droits humains. Enfin, des institutions comme le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) et le Plan National des Droits de l'Homme (2021-2025) œuvrent activement à la surveillance et à la mise en œuvre des principes de diligence raisonnable des Nations Unies, essentiels pour les entreprises européennes.

3.4.2. Présentation des mesures nationales des droits de l'Enfant

La lutte contre le travail des enfants, en particulier dans des secteurs clés comme le cacao, est une exigence majeure des réformes européennes, notamment de la CSDDD et de la LkSG. L'UE et ses États membres sont très sensibles à cette question, et la Côte d'Ivoire a fourni des efforts considérables pour renforcer son cadre juridique et institutionnel.

3.4.2.1. Le cadre juridique

La Côte d'Ivoire a ratifié les principaux instruments internationaux qui protègent les droits de l'enfant, soulignant son engagement global :

- La Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) des Nations Unies.
- La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

Au niveau national, la législation ivoirienne est robuste :

- La Constitution de 2016 (Art. 16) garantit le droit fondamental à l'éducation et, de manière explicite, interdit le travail des enfants, jetant les bases légales pour les actions de lutte.
- La Loi n° 2010-272 (2010) est spécifiquement dédiée à la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants, montrant une prise de conscience précoce de l'ampleur du problème.
- La Loi n° 2016-1111 (2016) renforce le cadre en criminalisant la traite des personnes, y compris celle des enfants, et harmonise le droit ivoirien avec les conventions internationales pertinentes.
- Le Décret n° 2019-779 (2019) est un texte clé, car il a créé le Comité Interministériel de Protection de l'Enfant (CIMPE), une structure de coordination essentielle pour une action gouvernementale cohérente.

- Le Décret n° 2020-126 (2020) a établi le Système d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants (SOSTECI) et son pendant numérique, le SIGOSTECI. Le SOSTECI est un mécanisme national de surveillance, d'alerte et d'intervention sur le terrain. Il s'appuie sur des comités décentralisés (départementaux, sous-préfectoraux et villageois) pour identifier les enfants victimes de travail et organiser leur prise en charge, ce qui est crucial pour la traçabilité exigée par les réglementations européennes.

3.4.2.2. Le cadre institutionnel et politiques nationales

La Côte d'Ivoire a mis en place une structure institutionnelle multi-acteurs pour lutter contre le travail des enfants et assurer leur protection :

- Le Comité Interministériel (CIM) joue un rôle de définition des politiques gouvernementales, assurant une vision stratégique et une coordination au plus haut niveau.
- Le Comité National de Surveillance des Actions de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CNS), présidé par la Première Dame, est l'organe d'évaluation et de suivi des actions menées, soulignant l'importance accordée à cette cause au plus haut niveau de l'État.
- Des directions spécialisées comme la Direction de la Protection de l'Enfance (DPE), la Direction de la Protection Sociale (DPS) et la Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse (DPJF) œuvrent au quotidien pour la protection et la prise en charge des enfants.
- Le Comité Interministériel de la Protection de l'Enfance (CIMPE) et le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) complètent ce dispositif, assurant une approche intégrée et des mécanismes de recours.

Sur le plan stratégique, la Côte d'Ivoire a développé plusieurs Plans d'Action Nationaux (PAN) consécutifs contre la traite et le travail des enfants (2012-2014, 2015-2017, 2019-2021), témoignant d'un engagement continu.

La Stratégie Nationale pour une Cacaoculture Durable (SNCD, 2022-2030) est particulièrement pertinente. Elle vise à transformer la filière cacao, un secteur clé pour les exportations vers l'Europe. Ses objectifs prioritaires incluent l'amélioration des revenus des producteurs, la lutte contre la déforestation (en lien direct avec le RDUE), et, de manière explicite, l'élimination du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants. Elle cherche également à promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes, à renforcer la gouvernance et la traçabilité de la chaîne de valeur, et à développer une cacaoculture respectueuse de l'environnement et socialement responsable. Cette stratégie est une réponse directe aux préoccupations européennes.

3.4.2.3. Les initiatives privées et internationales

En complément des efforts étatiques, des initiatives privées et internationales jouent un rôle important :

- Le Système de Suivi et Remédiation du Travail des Enfants (SSRTE), mis en place par les exportateurs de cacao avec l'appui de l'Initiative Internationale pour le Cacao (ICI), est un mécanisme de diligence raisonnable à l'échelle de l'industrie. Il permet de détecter les cas de travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement et d'y apporter des remèdes, ce qui est directement pertinent pour la conformité aux exigences de la CSDDD et de la LkSG. Des projets comme "ENACTE" et "Paysage & Référencement" adoptent des approches holistiques pour renforcer les services publics et la coordination, contribuant à un environnement plus protecteur pour les enfants. Le Différentiel de Revenu Décent (DRD), un mécanisme financier de 400 \$/tonne de cacao, est un effort conjoint de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour améliorer les revenus des planteurs. Un revenu décent est considéré comme un levier essentiel pour réduire la pauvreté, qui par extension est l'une des causes profondes du travail des enfants.

Par ailleurs, il existe des programmes de durabilité et de certification d'acteurs privés tels que Fairtrade et Rainforest Alliance.

En conclusion, le cadre législatif ivoirien, ancré dans la Constitution de 2016 et renforcé par des lois spécifiques contre la traite et le travail des enfants, pose une base juridique solide. Des décrets ont établi des structures clés comme le CIMPE et le SOSTECI, ce dernier offrant un mécanisme de surveillance et de suivi essentiel pour la traçabilité exigée par le RDUE. Au niveau institutionnel, des comités de haut niveau et des Plans d'Action Nationaux témoignent d'un engagement continu, tandis que la Stratégie Nationale pour une Cacaoculture Durable cible directement l'élimination du travail des enfants et l'amélioration des revenus. Enfin, des initiatives privées comme le SSRTE complètent ces efforts en détectant et remédiant aux cas, faisant du dispositif ivoirien un allié solide pour les exigences de diligence de la CSDDD.

3.4.3. Présentation des mesures nationales pour un revenu et un salaire décent

L'aspect du revenu décent est crucial, non seulement pour le respect des droits humains, mais aussi comme levier de lutte contre la déforestation. Le RDUE insiste sur le fait que les opérateurs doivent s'assurer qu'une rémunération équitable soit versée aux producteurs, en particulier les petits exploitants, pour couvrir les coûts de production durable, les besoins sociaux fondamentaux et les investissements de mise en conformité. Un revenu décent est perçu comme un instrument essentiel de lutte contre la pauvreté rurale, identifiée comme une des causes structurelles de la déforestation et de la dégradation forestière.

3.4.3.1. Le cadre juridique

Le cadre légal ivoirien contient des dispositions relatives aux salaires :

- Le Code du Travail (2015) fixe le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) à 75 000 FCFA/mois et le Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) à 42 000 FCFA/mois pour les travailleurs agricoles. Cependant, ces minima garantis ne sont pas nécessairement équivalents à un "revenu décent" tel que défini par les attentes européennes, qui vont au-delà de la simple survie pour inclure la capacité à vivre dignement et à investir dans des pratiques durables. La Loi n° 2015-537 du 20 juillet 2015 d'orientation agricole n'indique pas de norme spécifique sur le revenu décent. Il y a donc un besoin de combler cette lacune pour s'aligner pleinement sur les exigences du RDUE et de la CSDDD.

3.4.3.2. Les institutions et initiatives

Plusieurs acteurs et initiatives sont engagés dans l'amélioration des revenus des producteurs :

- Le Conseil du Café-Cacao (CCC) est l'organe de régulation de la filière. Il a un rôle déterminant dans la fixation des prix bord champ et la promotion de pratiques durables. Sa politique d'achat et de redistribution influence directement le revenu des planteurs.
- Les Accords internationaux comme le Différentiel de Revenu Décent (DRD), qui ajoute un supplément de 400 \$/tonne de cacao, sont des mécanismes concrets visant à augmenter les revenus des producteurs.
- Les Partenariats multipartites tels que la GISCO (*German Sustainable Cocoa Initiative*), Ghana- Côte d'Ivoire Sustainable Cocoa Initiative, la SWISSCO (Plateforme Suisse pour le Cacao Durable), la LICOP (*Living Income Community of Practice*), l'institut KIT, et l'ALICO (*Alliance on Living Income on Cocoa*) travaillent activement à la mise en œuvre de salaires vitaux. Ces initiatives collaboratives sont cruciales pour assurer une application effective du principe de revenu décent dans les chaînes d'approvisionnement. De même, des initiatives privées comme Fairtrade travaillant sur la LIRP (*Living Income Reference Price*). L'Organisation Internationale du Travail (OIT) promeut activement les salaires vitaux et la protection sociale au niveau mondial, et ses recommandations influencent les politiques ivoiriennes et les attentes des partenaires commerciaux.

La Côte d'Ivoire reconnaît l'importance d'un revenu décent comme levier contre la déforestation et la pauvreté rurale, une exigence clé du RDUE. Bien que le Code du Travail établisse des salaires minimums, ceux-ci ne correspondent pas toujours à la notion de "revenu décent" attendue par les réglementations européennes. Face à ce défi, le Conseil du Café-Cacao régule les prix bord champ, et des initiatives comme le Différentiel de Revenu Décent (DRD) et des partenariats multipartites (GISCO, SWISSCO) œuvrent activement pour améliorer les revenus des producteurs. Ainsi, la Côte d'Ivoire s'engage concrètement, via des mécanismes institutionnels et des collaborations, à combler le fossé entre les salaires minimums et un revenu décent pour ses agriculteurs.

En somme, le cadre national ivoirien est relativement bien doté en matière de protection des droits humains et des enfants, et des efforts significatifs sont déployés pour améliorer les revenus des producteurs. Cependant, pour répondre pleinement aux exigences des réformes européennes (RDUE, LkSG, CSDDD), la Côte d'Ivoire doit continuer à renforcer ses mécanismes de traçabilité sociale, de coordination inter-organismes, et à œuvrer pour que les revenus garantis correspondent réellement à un "revenu décent" qui soutienne des pratiques durables et respectueuses des droits humains sur le terrain.

4. DEFIS ET OPPORTUNITES LIES A L'ALIGNEMENT DE LA COTE D'IVOIRE SUR LES REFORMES DU MARCHE DE L'UNION EUROPEENNE DEFINIES PAR LE RDUE, LA LKSG ET LA CSDDD

À la suite de l'analyse détaillée du cadre national ivoirien au regard des réformes du marché de l'Union Européenne (RDUE, LkSG, CSDDD), nous pouvons synthétiser les principaux défis et opportunités transversaux et spécifiques à chaque exigence (Droits de l'Homme, Droits de l'Enfant, Revenu Décent, Zéro Déforestation et Protection de l'Environnement, Traçabilité, et Légalité).

La Côte d'Ivoire, en tant que partenaire commercial majeur de l'Union Européenne, fait face à de nouvelles exigences en matière de durabilité. Ces réformes européennes, telles que le RDUE, la LkSG et la CSDDD, imposent des standards élevés qui, bien que complexes, représentent des opportunités significatives pour le pays.

4.1. Défis transversaux

La mise en œuvre de ces exigences européennes présente plusieurs défis majeurs pour la Côte d'Ivoire. Premièrement, malgré un **cadre législatif et institutionnel solide**, la capacité à appliquer pleinement et uniformément les lois et réglementations sur le terrain reste limitée, notamment dans les zones rurales reculées. Cela est souvent dû à un manque de ressources humaines qualifiées, d'outils de surveillance techniques et de financements adéquats.

Un autre défi crucial est le **manque de coordination et d'interopérabilité entre les systèmes** de traçabilité et de suivi. Différents organismes comme le Conseil du Café-Cacao (CCC), l'Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire (APROMAC), l'Agence Foncière Rurale (AFOR) ou le Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD-CIGN) développent leurs propres systèmes. Cette fragmentation entrave l'agrégation et le partage des informations à l'échelle nationale, rendant difficile la production de preuves consolidées et harmonisées pour les opérateurs européens.

L'**informalité des filières et des acteurs** constitue également un obstacle de taille. Une part significative de l'économie rurale et des chaînes d'approvisionnement opère dans l'informel, ce

qui complexifie l'identification, le suivi, la formation et le contrôle des pratiques d'un grand nombre de petits producteurs, augmentant ainsi les risques de non-conformité. De plus, il est essentiel d'assurer la **sensibilisation et l'appropriation** de ces exigences par les acteurs locaux. Des millions de petits producteurs, coopératives et communautés rurales doivent comprendre pleinement les enjeux et les avantages de la conformité, ce qui représente un défi de communication, d'éducation et de sensibilisation énorme.

Enfin, les **coûts de la conformité** sont significatifs. La mise en place de systèmes de traçabilité sophistiqués, l'adoption de pratiques agricoles durables (comme l'agroforesterie), la sécurisation foncière et l'amélioration des conditions de travail génèrent des dépenses importantes pour les producteurs et les entreprises. Le financement de cette transition est donc une préoccupation majeure. Parallèlement, la **protection des données personnelles** collectées massivement sur les producteurs et leurs parcelles soulève des questions importantes concernant la vie privée et la sécurité des informations, nécessitant des cadres juridiques et techniques robustes pour garantir leur gestion sécurisée.

4.2. Opportunités transversales

Malgré ces défis, la conformité aux exigences de l'UE offre des opportunités considérables pour la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, elle garantit l'**accès et le maintien sur les marchés clés**. La conformité aux exigences du RDUE, LkSG et CSDDD est une condition non négociable pour que la Côte d'Ivoire continue d'exporter ses produits agricoles phares vers l'un de ses plus grands marchés. Se conformer assure ainsi la compétitivité et la pérennité des exportations ivoiriennes.

Ensuite, devenir un leader en matière de production durable et responsable permet d'**améliorer la réputation et la valorisation des produits**. Une image positive sur la scène internationale, grâce à des produits "durables", "zéro déforestation" ou "équitable", ouvre les portes de marchés premiums et offre une meilleure valorisation, se traduisant par des retours financiers supérieurs pour les producteurs. Cela contribue également à l'**attraction d'investissements responsables**. Les entreprises européennes et internationales, soumises à des obligations de devoir de diligence, sont de plus en plus enclines à investir dans des chaînes d'approvisionnement traçables, durables et éthiques, un environnement favorable à la conformité attirant ces investissements.

Ces exigences externes encouragent également un **renforcement de la gouvernance et de l'État de droit** en Côte d'Ivoire. La pression pour la conformité incite le pays à consolider ses propres institutions, à améliorer la transparence, la traçabilité et l'application des lois à tous les niveaux. Enfin, la conformité aux exigences de l'UE s'aligne étroitement avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, permettant une **accélération du développement durable et inclusif**. Elle stimule un développement qui prend en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques de manière intégrée, bénéficiant à l'ensemble de la population et assurant une croissance plus équitable. De plus, les besoins en matière de traçabilité et de durabilité poussent à l'**innovation et à la modernisation des filières**, favorisant l'adoption de nouvelles technologies (SIG, télédétection, outils numériques) et la modernisation des pratiques agricoles et de gestion.

4.3. Défis et opportunités spécifiques

Au-delà des défis transversaux, la Côte d'Ivoire fait face à des enjeux et bénéficie d'opportunités spécifiques liés à chacune des exigences des réformes européennes.

4.3.1. Légalité

La légalité, couvrant tous les aspects de la conformité aux lois nationales et internationales, est un critère fondamental. Les **défis** comprennent la **formalisation incomplète des droits fonciers**, car un grand nombre de parcelles ne sont pas encore officiellement enregistrées, ce qui complique la preuve de la légalité d'occupation. L'**application effective des lois** reste un défi majeur malgré un cadre juridique complet, en raison de l'informalité persistante et de la nécessité de lutter contre la corruption. Enfin, la **sensibilisation aux droits** est cruciale pour assurer que tous les acteurs comprennent et respectent l'ensemble des lois applicables (foncières, environnementales, du travail, fiscales). La **LkSG** et la **CSDDD** obligent les entreprises à identifier, prévenir, atténuer et remédier aux impacts négatifs sur les droits humains et l'environnement dans leurs chaînes d'approvisionnement. De ce fait, les droits fonciers des femmes sont un aspect fondamental des droits humains et de l'égalité de genre.

Quant aux **opportunités**, elles sont significatives. Les exigences de légalité poussent au **renforcement de l'État de droit**, améliorant l'appareil juridique et son application, ce qui consolide la gouvernance générale du pays. Un cadre légal clair et respecté rend la Côte d'Ivoire plus **attractive pour les investissements étrangers responsables**. La conformité légale entraîne une **réduction des risques** de litiges, d'amendes et de boycott commercial pour les entreprises et le pays. Enfin, le respect des lois, notamment sur les droits fonciers et du travail, favorise un **développement plus juste et équitable** pour toutes les parties prenantes, contribuant à une croissance inclusive.

4.3.2. Traçabilité

La capacité à retracer l'origine et le parcours des produits est une exigence technique et logistique majeure. Les principaux **défis** incluent la **fragmentation des systèmes** de traçabilité développés par différents acteurs, sans une interopérabilité suffisante, ce qui empêche une vue d'ensemble nationale cohérente. La **collecte et la gestion des données** représentent un défi logistique et technique colossal pour recueillir, vérifier et agréger des informations précises (géolocalisation, date de production) pour des millions de petits producteurs. Enfin, les **coûts et les infrastructures** nécessaires pour les technologies, la formation et le déploiement à grande échelle sont importants.

Cependant, la traçabilité est un **clé d'accès au marché** européen, devenant une condition sine qua non. Une meilleure traçabilité permet une **amélioration de la gouvernance des filières**, conduisant à une gestion plus efficace, une meilleure planification et une transparence accrue dans les chaînes d'approvisionnement. Les produits dont l'origine et le parcours sont prouvés gagnent en **valorisation et en différenciation sur le marché**, répondant à une demande

croissante des consommateurs. Enfin, des systèmes comme la carte du producteur du CCC peuvent aider à la **sécurisation des paiements aux producteurs**, renforçant la transparence financière.

4.3.3. Zéro déforestation et protection de l'environnement

L'engagement vers la "zéro déforestation" et une protection environnementale élargie est au cœur des attentes européennes.

Les principaux **défis** proviennent de la **pression démographique et de l'expansion agricole**, en particulier la dépendance au cacao, qui conduisent à la conversion des forêts. L'**insécurité foncière**, due à une formalisation incomplète des droits, peut encourager le défrichement anarchique par manque de titres clairs. Enfin, malgré un Code forestier récent et robuste, l'**application effective des lois** sur le terrain et la lutte contre l'exploitation illégale restent un défi significatif.

En contrepartie, les **opportunités** sont considérables. La conformité au RDUE garantit un **accès privilégié aux marchés verts** de l'UE et valorise les produits "sans déforestation", offrant un avantage concurrentiel. Ces exigences stimulent le **développement de l'agroforesterie** et d'autres pratiques agricoles durables qui concilient production et conservation forestière. La lutte contre la déforestation assure la **préservation de la biodiversité** ivoirienne et des services écosystémiques vitaux. De plus, les entreprises soucieuses de l'environnement sont plus enclines à réaliser des **investissements durables** dans des filières traçables et vérifiées.

4.3.4. Droits de l'Homme

Les **défis** dans ce domaine sont multiples. Premièrement, le **poids des coutumes et traditions** peut parfois entrer en tension avec les droits humains modernes, notamment en ce qui concerne les droits fonciers des femmes. Deuxièmement, l'**accès à la justice** reste un obstacle pour les victimes de violations des droits humains, en raison de barrières géographiques, financières ou sociales qui limitent leur capacité à recourir à des mécanismes de remédiation efficaces. Enfin, la **faiblesse des capacités de surveillance** des institutions de protection des droits de l'homme peut empêcher une couverture exhaustive et une détection rapide des violations sur tout le territoire.

Malgré ces défis, les **opportunités** sont considérables. La pression exercée par l'UE stimule un **renforcement de l'État de droit** en Côte d'Ivoire, encourageant l'amélioration des cadres juridiques et une meilleure application des lois pour une protection accrue des droits humains. Le respect des droits fondamentaux contribue directement à un **développement social inclusif**, réduisant les inégalités et favorisant une société plus juste. Enfin, ces exigences encouragent un **dialogue multipartite** dynamique entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé, ouvrant la voie à des solutions collaboratives.

4.3.5. Droits de l'enfant (lutte contre le travail des enfants)

La lutte contre le travail des enfants est une priorité majeure, en particulier dans la filière cacao. Les principaux **défis** résident dans la **pauvreté rurale persistante**, qui demeure la cause profonde du travail des enfants, obligeant des familles à faire travailler leurs enfants pour survivre. La **complexité de la filière cacao**, caractérisée par sa fragmentation et un grand nombre de petits producteurs, rend le suivi et la vérification efficaces des pratiques particulièrement difficiles. En dépit des efforts de construction de nombreuses écoles et d'un cadre juridique rendant l'école obligatoire, l'**accès et la qualité de l'éducation** sont souvent limités dans les zones rurales, ce qui entrave la capacité des enfants à aller à l'école et à bénéficier d'alternatives au travail.

Cependant, des **opportunités** significatives émergent de cette situation. La pression exercée par l'UE se traduit par une **pression positive pour l'éradication** du travail des enfants, catalysant les efforts nationaux et les partenariats internationaux dans ce sens. Les entreprises et les gouvernements sont incités à réaliser des **investissements dans les communautés**, finançant des programmes de soutien aux familles et améliorant l'accès et la qualité de l'éducation. En fin de compte, cela conduit à une **amélioration du bien-être des enfants**, se manifestant par une réduction de la prévalence du travail des enfants et un meilleur accès à l'éducation et à la protection.

4.3.6. Revenu décent

Assurer un revenu décent aux producteurs est une exigence sociale et économique clé. Les **défis** dans ce domaine sont entre autres la **volatilité des prix mondiaux** des matières premières agricoles, qui rend difficile la garantie d'un revenu stable et décent pour les producteurs. À cela s'ajoute une **faible productivité agricole** due au vieillissement des plantations et à des pratiques non optimisées, ce qui réduit d'autant les rendements et les revenus. Enfin, les petits producteurs ont souvent un **faible pouvoir de négociation** face aux acteurs majeurs de la chaîne de valeur.

Malgré ces obstacles, des **opportunités** se dessinent. La pression exercée par l'UE et les consommateurs exige une **meilleure répartition de la valeur** le long de la chaîne d'approvisionnement, au bénéfice direct des producteurs. Des **mécanismes de soutien aux revenus**, tels que le Différentiel de Revenu Décent (DRD) ou des partenariats multipartites, visent à augmenter directement les revenus des producteurs. Cette quête d'un revenu décent encourage également les **investissements dans la durabilité et la productivité** des exploitations, ce qui est bénéfique à long terme pour l'ensemble de la filière. Le tableau 2 suivant fait une synthèse des principaux défis et opportunités spécifiques.

En conclusion, la Côte d'Ivoire est engagée dans une transformation profonde de ses pratiques et de sa gouvernance pour répondre aux exigences de durabilité des marchés internationaux. Les défis sont considérables et nécessitent des efforts concertés et des investissements substantiels. Cependant, en saisissant ces opportunités, le pays peut non seulement sécuriser son accès aux marchés clés, mais aussi construire une économie plus résiliente, inclusive et respectueuse de l'environnement pour les générations futures.

Tableau 2 : Principaux défis liés à l'alignement de la Côte d'Ivoire sur les réformes du marché de l'Union Européenne définies par le RDUE, la LKSG et la CSDDD

DEFIS		OPPORTUNITES	
LEGALITE DE LA PRODUCTION			
• Application de la loi • Formalisation des droits fonciers • Économie informelle • L'accès des femmes au foncier	• Corruption • Capacités techniques et humaines des institutions • Sensibilisation des acteurs	• Accès maintenu et privilégié au marché UE • Amélioration de la gouvernance • Attractivité des investissements	• Valorisation des produits • Développement durable et inclusif
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZERO DEFORESTATION			
• Pression démographique et expansion agricole • Pauvreté rurale et faibles revenus des agriculteurs • Insécurité foncière • Dégradation des sols et faible productivité	• Mise en œuvre et application des lois • Traçabilité et vérification • Gestion climatique • Gestion des déchets et pollution	• Accès et maintien des marchés clés • Amélioration de la réputation et valorisation des produits • Attraction d'investissements durables • Développement d'une agriculture durable et résiliente	• Préservation de la biodiversité et des services écosystémiques • Renforcement de la gouvernance et des capacités nationales • Création de nouveaux modèles économiques • Amélioration des conditions de vie des communautés
TRACABILITE			
• Des systèmes silotés • Un besoin d'échanges sécurisés d'informations fiables • Protection des données personnelles • Absence de collaboration inter-organismes	• Agrégation des données • Coûts de mise en conformité • Protection des données personnelles • Informalité des filières • Capacités des petits producteurs	• Accès maintenu et privilégié au marché européen • Valeur ajoutée et réputation • Gouvernance et efficacité • Autonomisation des producteurs • Valorisation des produits	• Amélioration de la gouvernance des filières • Attractivité des investissements responsables • Sécurisation foncière et droits des producteurs • Contribution à la durabilité nationale
DROITS DE L'HOMME			
• Poids des pratiques coutumières et traditionnelles • Capacités d'application et de surveillance	• Sensibilisation et appropriation • Accès à la justice • Fragilités institutionnelles	• Amélioration de la gouvernance et de l'État de droit • Attractivité des investissements responsables	• Renforcement de la réputation internationale • Développement social inclusif • Dynamisation de la société civile par les exigences de devoir de diligence
DROIT DE L'ENFANT			
• Pauvreté rurale • Manque de sensibilisation et d'éducation • Complexité des filières clés	• Faiblesse des mécanismes de remédiation • Coordination des acteurs • Différence de perception	• Pression internationale positive • Accès au marché et valorisation • Investissements et partenariats • Amélioration de l'éducation et du bien-être des enfants	• Renforcement des systèmes de protection de l'enfance • Transformation durable des filières agricoles
REVENU DECENT			
• Volatilité des prix des matières premières • Faible productivité et vieillissement des plantations • Accès limité au financement et aux services	• Manque de pouvoir de négociation des producteurs • Définition et mesure du revenu décent • Charge (coûts supplémentaires) de la conformité.	• Pression pour une meilleure répartition de la valeur • Mécanismes de soutien aux revenus • Investissements dans la productivité et la durabilité	• Accès à des marchés premiums • Réduction des risques sociaux et environnementaux • Renforcement de la résilience des communautés rurales

Source : données de l'étude (2025)

5. ANALYSE DES BESOINS D'ALIGNEMENT DE LA CÔTE D'IVOIRE SUR LE RDUE, LA LKSG ET LE CSDDD

Les dispositions internationales sont diverses. La présente section met l'accent sur quelques points essentiels qui feront l'objet de recommandations afin d'élaborer la feuille de route nationale conduite par le Conseil National des Exportations (CNE).

5.1. Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le critère de légalité des produits exportés vers l'UE : la conformité au RDUE

La question de la légalité apparaît comme un critère majeur dans la quête de conformité au RDUE. Elle indique que les opérateurs doivent pouvoir attester que les produits en cause ont été produits conformément à la législation du pays de production. Il s'agit donc de veiller à ce que les lois nationales déjà en vigueur soient respectées. Les entreprises doivent en apporter la preuve (de la conformité à la légalité au cours de leur devoir de diligence raisonnée). La question est de savoir quelle est la législation nationale pertinente et où se situent les éventuels défis liés à son application, par exemple en ce qui concerne les droits fonciers. Dans le contexte de la Côte d'Ivoire, la législation pertinente n'est pas d'emblée clairement établie dans la mesure où les dispositions légales et réglementaires en vigueur sont éparpillées et n'ont pas été élaborées dans le but d'apporter des réponses ciblées aux exigences du règlement Européen sur les produits sans déforestation (RDUE).

En conséquence il existe des besoins d'adéquation entre le cadre national ivoirien et le critère de légalité défini par le RDUE.

D'autre part, en dépit des dispositions nationales prises, des activités agricoles ont été constatées en forêts classées. Le RDUE interdit l'agriculture dans les forêts classées. La Côte d'Ivoire dispose d'agro-forêts (il en existe 70 en CI) où l'agricole est réglementée.

De plus, il a été observé un besoin d'amélioration de la synergie des interventions entre les ministères de l'agriculture, de l'environnement et des eaux et forêts. À titre d'illustration, un industriel possédant des droits fonciers sur une parcelle, en conflit sur le foncier avec les riverains sur la propriété foncière, met en cause la cohérence dans l'intervention du ministère en charge de l'agriculture et celui en charge de la construction. Cette synergie pourrait inclure les ministères de l'intérieur et autres. Il faudrait un cadre formel d'interaction entre lesdites parties. Ce cadre pourrait nécessiter entre autres, une interconnexion, voire une uniformisation des bases de données. C'est également le cas de permis d'exploitations minières octroyés sur des parcelles jouissant de droit foncier rural.

Il a été constaté un élan de synergie dans la gestion du foncier rural avec les parties prenantes. C'est le cas de l'existence de cadres de concertation sectoriels et globaux intégrant les différentes administrations et le secteur privé pour proposer des mesures et réformes au gouvernement : le CCESP en est une illustration. Le CCESP existant depuis 1990 a été redynamisé en 2013 avec

un encrage rehaussé par la présidence du conseil de concertation assurée par le Premier Ministre. **Ce qui constitue un élan national à encourager.**

En conséquence il faudrait encourager la formalisation de la synergie d'action entre les principaux acteurs intervenant sur le foncier rural pour de meilleurs résultats, (au regard de la multiplicité de structures administratives intervenant sur le foncier rural).

Par ailleurs, les textes internationaux de cette étude énoncent « la nécessité de vendre des produits de récolte sous droits de propriété foncière », en ce qui concerne cette disposition, la Côte d'Ivoire privilégie la livraison de produits bord champ sur la base d'un droit de propriété basé sur le produit. Ce qui représente une garantie de provenance enregistrée auprès des producteurs et de leurs OPA.

5.2. Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le critère de traçabilité en rapport avec le RDUE

Le RDUE exige que les opérateurs collectent des informations, accompagnées d'éléments probants tels que : 1) la date de création de la parcelle/plantation, 2) les informations sur le dernier fournisseur, 3) les coordonnées de géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base concernés ont été produits (pour les parcelles de plus de 4 hectares, des polygones avec coordonnées GPS sont requis). Pour ce qui est de la date de création de la parcelle/plantation les textes postulent que tout produit issu d'une parcelle déforestée après le 31 décembre 2020 (date de la carte d'occupation des sols) ne peut entrer sur le marché européen. Un système de traçabilité devra renseigner sur cette réalité. **Il demeure nécessaire de mener une large sensibilisation des acteurs et populations rurales.**

En ce qui concerne la transmission ou la remontée d'informations relatives au niveau du dernier fournisseur, le cadre national est favorable.

D'autre part, plusieurs organismes dont le Conseil du Café-Cacao, le Conseil palmier à Huile hévéa, ont des systèmes de traçabilité qui leurs sont propres ou en cours d'élaboration. Il a été constaté dans le cadre de la présente étude une absence de collaboration dans la mise en place de ces systèmes, mettant à mal l'agrégation des informations à l'échelle nationale et la mise en commun d'informations nationales. Il a également été observé un besoin d'avoir des échanges sécurisés d'informations fiables entre organismes indépendants (de données) et souci sur la protection des données à caractère personnelles.

5.3. Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le critère zéro déforestation dans les chaînes d'approvisionnement

Le RDUE précise que les produits pertinents d'exportation tels que le café, le cacao, le palmier à huile, l'hévéa, les bovins, le soja et le bois n'ont pas contribué à la déforestation et à la dégradation des forêts après 2020. Le constat en Côte d'Ivoire est qu'il existe des zones où la

production de ces produits est associée à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'est le cas entre autres du Parc National de la Marahoué et de certains espaces protégés.

En conséquence, plusieurs besoins d'alignement ont été identifiés. Il ressort de l'examen d'état des lieux que le cadre national en matière de déforestation est suffisamment documenté, c'est le cas du code forestier et des textes subséquents. A titre d'illustration, la Côte d'Ivoire a signé un accord de partenariat volontaire (APV/FLEGT) avec l'Union Européenne portant sur l'« application des règlements forestiers, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union Européenne », qui garantit la traçabilité et la légalité des bois et produits dérivés exportés sur le marché de l'UE. De même, la norme ARS-1000 constitue également l'une des bases réglementaires suffisamment documentées.

Cependant, les textes réglementaires en matière de déforestation ne sont pas suffisamment connus et diffusés auprès des populations cibles et des acteurs mêmes de la foresterie. Il faut donc une large diffusion desdits textes.

De plus, pour une conformité du cadre national aux exigences du RDUE et des lois et directives de l'Union Européenne dans le cadre du présent projet, il est **recommandé une maîtrise de la déforestation**. Ce qui signifie que les produits concernés exportés dans l'Union européenne ne soient pas associés à la déforestation.

5.4. Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le critère de protection de l'environnement

Les trois (3) réglementations (RDUE, LKSG et CSDDD) exigent que les opérateurs contribuent à la protection de l'environnement et observent le devoir de diligence dans toutes les chaînes d'approvisionnement des produits agricoles destinés au marché de l'UE. La dégradation des forêts comprend des activités telles que l'exploitation forestière non durable qui réduit la biodiversité et la capacité de la forêt à remplir ses fonctions écologiques. La LkSG identifie des risques environnementaux qui doivent faire l'objet d'une diligence raisonnable par les entreprises. Cela inclut, par exemple, l'interdiction de l'utilisation de substances dangereuses qui contaminent le sol, l'eau ou l'air, et la protection contre la production ou l'élimination illégale de déchets dangereux. La loi met l'accent sur la protection des droits de l'homme, y compris ceux qui sont directement liés aux problématiques environnementales, comme le droit à l'eau potable ou la protection contre les pollutions qui affectent la santé.

Les analyses du cadre national mettent en relief plusieurs pratiques qui contribuent à la dégradation de l'environnement, notamment la pollution de sols, de l'air, de l'eau et la destruction de la faune et de la flore, impactant par-là, l'Homme.

Ainsi, l'analyse du cadre national à l'issue des échanges avec les Parties prenantes de l'écosystème de la réglementation portant sur la protection de l'environnement a permis de constater certains cas majeurs de violation des règles de protection de l'environnement qui n'ont pas fait suite à une application rigoureuse des textes. Bien que ces situations soient relativement moins nombreuses, elles constituent une limite à la protection de l'environnement. **Il demeure**

par conséquent nécessaire d'encourager l'application rigoureuse des mesures coercitives par les acteurs compétents que sont entre autres les acteurs traditionnels, les services des eaux et forêts, la gendarmerie, les magistrats et autorités administratives décentralisées, etc.

5.5. Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur la protection des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement

Les réglementations à l'étude imposent aux grandes entreprises de mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnables pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte des **impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et l'environnement**. Le volet environnemental a été traité dans la section précédente. La présente section est consacrée à l'analyse des questions de droits humains.

De façon globale, il existe des insuffisances dans la traçabilité sociale au niveau *national d'une part et au niveau des chaînes de valeur d'autre part*. En effet, le cadre national depuis quelques années est marqué par une **dynamique d'envergure allant dans le sens d'une opérationnalisation de la traçabilité sociale**. Cela couvre plusieurs problématiques telles que les droits de l'homme, de l'enfant et le revenu décent.

Les défis majeurs relatifs aux droits de l'homme sont entre autres :

- ✓ Difficultés d'accès aux services judiciaires :
 - (1) barrières physiques (absence de routes ou zones enclavées,
 - (2) absence d'informations ou insuffisance de couverture territoriale des services judiciaires dans certaines zones.
 - (3) Normes sociales et culturelles qui privilégient les voies de recours traditionnelles de règlement des Violations de droits de l'homme (procédures traditionnelles, arbre à palabre, règlement à l'amiable, etc.).
- ✓ Prise en charge insuffisante des victimes.
- ✓ Indisponibilité d'un mécanisme national intégré permettant de justifier les actions en faveur des droits de l'homme de revenu décent et de travail des enfants.

Dans la cacao-culture cependant, il y a une avancée notable. Les autres chaînes de valeurs sont en voie d'amélioration de la traçabilité sociale. Il faut noter par ailleurs un besoin d'interopérabilité des acteurs.

Neuf (9) centres de prise en charge des victimes sont prévus dont 6 privés (Bondoukou, Grand Bassam, Abobo, N'Dotré, Adjamé et Yopougon) et 2 publics pour mineurs (Centre de mineurs de Ferké et Soubré). Le centre de Daloa est en cours de construction.

En ce qui concerne l'interconnexion des systèmes et leur interopérabilité, il s'agit à titre d'illustration de permettre aux systèmes ou bases de données existants (tels la base du Ministère de la solidarité, de la justice, du CCC, de la femme et de la famille, du SOSTECI, du SSRTE

(Système de Suivi et Remédiation du Travail des Enfants), du CNLTP (Comité National de Lutte Contre la Traite des Personnes), etc.) d'être interconnectés. Cette interconnexion se fera à travers le SIGOSTECI : Système d'Information Géographique d'Observation et de Suivi du travail des Enfants. L'interopérabilité porte sur la gouvernance. Ce qui exige plusieurs dispositions tels que des protocoles de partage.

5.6. Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le critère de protection des droits de l'enfant

Les réglementations à l'étude imposent aux grandes entreprises de mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnables pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte des impacts négatifs de leurs activités sur les droits de l'enfant.

Il existe en Côte d'Ivoire un arsenal juridique établi et diffusé en diverses langues locales dans les zones cacaoyères concernées par le travail des enfants. Plusieurs structures Etatiques et privées existent à cet effet : le Comité National de Suivi, de protection et de lutte contre le travail des enfants (CNS), le Système d'Observation de Suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire (SOSTECI), le Comité Inter-Ministériel (CIM), la Direction de la Protection de l'Enfant (DPE), la Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfant et de la jeunesse (DPJJE), la Direction de la Protection Sociale (DPS), le Comité Inter-Ministériel de la Protection de l'Enfant (CIMPE), le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), le Plan National des Droits de l'Homme (PNDH).

Il existe cependant des difficultés :

- Les insuffisances dans l'accompagnement technique, financier des acteurs de mise en œuvre, pour assurer la mise en œuvre efficace du dispositif national de protection des droits de l'enfant sont considérablement réduites ;
- Identification des besoins techniques et financiers des acteurs de mise en œuvre du dispositif national existant en matière de travail des enfants ;

5.7. Les besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire sur le critère du revenu décent dans les chaines de valeur nationales

Les dispositions internationales à l'étude exigent d'assurer les conditions économiques équitables. Elles imposent aux grandes entreprises de s'assurer que les producteurs dans leurs chaines d'approvisionnement perçoivent une rémunération suffisante pour vivre dignement. Cela inclus la garantie que les salaires versés permettent de couvrir les besoins de base des producteurs et de leur famille. C'est-à-dire, subvenir à leur besoins essentielles (eau, logement, éducation, transports, santé, et prévoyance en cas d'imprévus, etc.).

La problématique du revenu décent a été jusque-là le leitmotiv d'organisations non gouvernementales engagées dans le plaidoyer. Il n'y a pas de définitions juridiquement contraignantes au niveau international. **Dans le cadre de cette étude, il a été observé l'absence de cadre légal concernant le revenu décent. Il faut noter par exemple l'absence du revenu décent dans le code du travail.**

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE L'ÉTUDE

Au regard du diagnostic précédent, mettant en relief les principaux besoins d'alignement de la Côte d'Ivoire, sept (7) recommandations de politique sont faites : 1) mettre en adéquation le cadre national ivoirien et le critère de légalité défini par le RDUE, 2) renforcer la traçabilité et la gestion de l'information le long de la chaîne d'approvisionnement et de distribution, 3) harmoniser le cadre national sur les exigences de « zéro déforestation », 4) de protection de l'environnement, 5) de protection des droits de l'homme, 6) de protection des droits de l'enfant, et 7) de revenu décent.

6.1. Recommandation 1 : Mettre en adéquation le cadre national ivoirien et les exigences de légalité définies par le RDUE

La prise en compte de cette mesure stratégique suppose d'une part, une réduction **des litiges fonciers dans le domaine rural, entre les exploitants agricoles, détenteurs de titres fonciers et les autochtones**. Pour y parvenir il est nécessaire d'étendre le **PRESFOR** et de sensibiliser **davantage les bénéficiaires**.

A ce niveau, il convient de préciser que le projet PRESFOR (financé par la Banque Mondiale) vise à octroyer 500 000 titres fonciers en 4 ans (2024-2029) sur 5 000 000 d'ha dans 16 régions sur 31 (soit 52 départements) les zones où les conflits sont fréquents. Ce projet est piloté par le MEMINADERPV. Il vise à réduire les délais et les coûts d'obtention des titres fonciers. Le programme vise une population de plus d'un million de propriétés. Un second volet du programme vise à opérationnaliser le SIFOR, qui a pour objectif d'informatiser le foncier rural. La stratégie de titrisation massive des parcelles reste un atout majeur susceptible d'endiguer les conflits fonciers progressivement.

L'organisation d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations, des autorités traditionnelles et administratives des 16 régions concernées par le PRESFOR, portera sur les mécanismes de médiation, de gestion des conflits fonciers et l'accès au foncier rural par les femmes. (En plus de ce qui est prévu en termes de sensibilisation dans le cadre du PRESFOR). En Côte d'Ivoire, dans plusieurs cultures, les femmes rencontrent des difficultés à accéder à la terre, bien que la loi leur permette d'en avoir le droit. Les normes socioculturelles et les structures de propriété foncière rendent difficile pour les femmes d'obtenir un accès direct et durable à la terre. La loi 98-7501 relative au domaine foncier rural, modifiée en 2004, permet aux ivoiriens de sexe masculin et féminin d'accéder à la terre. Plusieurs projets d'amélioration de l'accès des femmes au foncier rural se sont succédés avant le PRESFOR, dont le projet

Improving Land Access for Women (ILAW) ou l'Appui à l'Accès des Femmes à la Propriété Foncière (AFPF), lancé en 2022 dans 30 villages et 9 villes de 6 régions de Côte d'Ivoire (Cavally, le Guemon, le Tonkpi, le Béré, le Poro et le Tchologo). De façon générale la problématique demeure et les activités de sensibilisation devraient se poursuivre.

D'autre part, au regard de la multiplicité de structures administratives intervenant sur le foncier rural, il faut **encourager la formalisation de la synergie d'action entre les principaux acteurs intervenant sur le foncier rural pour de meilleurs résultats.**

À ce sujet, deux (2) activités portant sur le plaidoyer et la sensibilisation sont essentielles. La sensibilisation ciblera entre autres acteurs, les services juridiques des filières, faitières, les directions des affaires juridiques des ministères liés aux thématiques (Tableau 3).

Tableau 3 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant à la mise en adéquation le cadre national ivoirien et le critère de légalité défini par le RDUE

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Résultat attendu 1.1 : Les litiges fonciers dans le domaine rural, entre les exploitants agricoles, détenteurs de titres fonciers et les autochtones sont réduits.	Le nombre de litiges	Les rapports	Hypothèse/risques de mise en œuvre : -La méconnaissance des dispositions légales -La non-application des dispositions légales -L'insuffisance de la vulgarisation des dispositions -la non-application des décisions de justice
Activité 1.1.1. Étendre le projet PRESFOR au-delà des 52 départements sur 4 ans	Le taux de couverture de départements du projet PRESFOR	Rapport du PRESFOR	Hypothèse/risques de gestion : 1. La non-implication et non appropriation des parties prenantes administratives 2. La résistance des populations 3. La faiblesse du dispositif suivi évaluation Conditions de démarrage : Etablissement d'une note conceptuelle Mobilisation du financement Rapport du PRESFOR
Activité 1.1.2. Organiser des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations, des autorités traditionnelles et administratives des 16 régions concernées par le PRESFOR, sur les mécanismes de médiation, de gestion des conflits fonciers.	Nombre de régions sensibilisées sur les mécanismes de médiation, de gestion des conflits fonciers.	Plan de campagne Nombre de rapport de campagne de participants ; photo	Hypothèse/risques de gestion : Résistance de la population Conditions de démarrage : Mobilisation de financement et disponibilité des parties prenantes
Résultat attendu: 1.2 : l'accès des femmes au foncier rural est facilité	Nombre de certificats fonciers délivrés aux femmes en milieu rural	Rapport l'AFOR	Hypothèse/risques de gestion : Les persistance des conflits liés aux pesanteurs culturels
Activité 1.2.1. Organiser des campagnes de sensibilisation sur les dispositions légales d'accès au foncier rural par les femmes.	Nombre de participants par genre (femmes sensibilisés)	Plan de campagne Rapport (fiche de présence)	Hypothèse/risques de gestion : Résistance de la population Conditions de démarrage : Mobilisation de financement et disponibilité des parties prenantes

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
<u>Résultat attendu : 1.3 : La formalisation de la synergie d'action entre les principaux acteurs intervenant sur le foncier rural pour de meilleurs résultats est encouragée.</u>	Nombre de cadres de rencontres de collaboration sur les questions du foncier rural	Acte portant création et fonctionnement du cadre collaboratif PV de différentes rencontres	La non- implication des parties prenantes Le changement constant des représentants des structures aux réunions
Activité 1.3.1 : Faire le plaidoyer auprès des différentes administrations compétentes sur la question du foncier rural pour une synergie des interventions, une interconnexion, voire une uniformisation des bases de données et des décisions multisectorielles	Le nombre de rencontres réalisées (audiences) Les notes de plaidoyer	Les PV ou comptes rendus de réunions	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> La non-réactivité Les conflits d'agenda <u>Conditions de démarrage :</u> Cohérence des agendas La volonté de travailler ensemble
Activité 1.3.2 ; Faire une large sensibilisation sur les reformes liées au foncier rural en vue d'un changement de comportement /paradigme dans les approches des parties prenantes du secteur public et privé	Nombre de sessions de formations Nombre de parties prenantes	Rapport de fin de formation	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Indisponibilité des acteurs <u>Conditions de démarrage :</u> Disponibilité de financement et des acteurs

6.2. Recommandation 2 : Renforcer la traçabilité et la gestion de l'information le long de la chaîne d'approvisionnement et de distribution

La prise en compte de cette mesure stratégique suppose d'une part, **une interopérabilité des référentiels de données utilisées pour la traçabilité**. Elle concerne les données nationales entre elles et avec les systèmes internationaux. Pour y parvenir il est nécessaire de définir un cadre national de gouvernance des référentiels. Il s'agit de définir les organes institutionnels de gestion, leurs modalités de fonctionnement pratique, les procédures de contrôle, etc. Ce cadre national permettra d'harmoniser, standardiser et définir les protocoles d'échange, et d'auditer les référentiels tous les 2 ans. Il faut ensuite élaborer un annuaire national des référentiels de données, harmoniser, standardiser et définir les protocoles d'échange, puis enfin, il faut auditer périodiquement les référentiels selon les meilleures pratiques en la matière.

D'autre part, il faudrait **renforcer la fiabilité et la sécurité des outils de collecte de données primo, et les données elles-mêmes secundo**. Cela impose l'organisation de campagnes de promotion des outils digitaux (exemple : utilisation des outils référencés par l'état) en remplacement des méthodes manuelles d'enregistrement des données de traçabilité le long des chaînes de valeur (opérations de collecte de données d'achat-vente, caractéristiques des exploitations, respect des règles sociales, droits de l'homme, enfants, normes des produits, caractéristiques environnementales, données d'exportation, etc.).

Le problème posé est que sur le terrain, les outils observés sont quelquefois vétustes, inadaptés. Une organisation de campagnes de formation des utilisateurs des outils de collecte (GPS, téléphones, pesée, taux d'humidité, etc.) et la mise en place d'une politique d'accessibilité des outils de qualité dans la collecte des données le long des chaînes de valeur permettrait d'atténuer le problème durablement. Il s'agit à ce niveau d'une distribution de certains outils acquis, d'une politique de subvention des outils de pointe (téléphones, tablette, logiciels, etc.), ou de campagnes de sensibilisation à l'usage. Il faut également mettre en place des solutions informatiques de gestion intégrée des transactions et de la traçabilité aux acteurs des filières agricoles (Organisations professionnelles, etc.).

Troisièmement, il faudrait **assurer la sécurité, la souveraineté et la propriété des données personnelles et nationales**. La protection des données étant d'intérêt national, il faut faire le plaidoyer pour intégrer la sécurisation des données à caractère stratégique dans la constitution nationale. (Tableau 4).

Tableau 4 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant le renforcement de la traçabilité et la gestion de l'information le long des chaînes d'approvisionnement

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Résultat attendu 2.1 : Les référentiels de données utilisées pour la traçabilité sontinteropérables	Nombre de formats de données standards supportés ((ex: EPCIS, GS1 Digital Link, XML, JSON, CSV)	Examen des documents fournis par les éditeurs de solutions ou les intégrateurs.	Hypothèse/risques de gestion : Manque de standards de données et de protocoles communs
Activité 2.1.1. Définir un cadre national de gouvernance des référentiels.	Décret instituant le cadre national de gouvernance du référentiel	Journal officiel	Hypothèse/risques de gestion : Désengagement des parties prenantes Conditions de démarrage : Proposition de décret adoption en conseil des ministres
Activité 2.1.2. Elaborer un annuaire national des référentiels de données	Document formel adopté et validé, après un atelier de travail	Document disponible et consultable (mise en ligne)	Hypothèse/risques de gestion : Niveau de partage d'information insuffisant Conditions de démarrage : Mise à disposition des ressources
Activité 2.1.3. : Harmoniser, standardiser et définir les protocoles d'échange.	Document de spécification des protocoles	Document disponible et consultable (mise en ligne)	Hypothèse/risques de gestion : Insuffisance de collaboration des parties prenantes Conditions de démarrage : Réunir les Prérequis technique Mise en place d'un comité de pilotage
Activité 2.1.4. : Auditer de manière périodique les référentiels selon les meilleures pratiques en la matière.	Rapport d'audit est disponible	Document disponible et consultable	Hypothèse/risques de gestion : Indisponibilité des acteurs à auditer Conditions de démarrage : Signature contrat / Convention avec l'auditeur
Résultat attendu 2.2 : Les outils de collecte de données d'une part et les données elles-mêmes d'autre part,	Pourcentage de systèmes de traçabilité des exportateurs ivoiriens compatibles avec les standards d'échange de données reconnus par l'UE (ex: GEOJSON ⁴ ,	Rapports d'audits techniques et tests d'intégration des systèmes des exportateurs, menés par un organisme tiers indépendant ou une agence	Hypothèse/risques de gestion : Manque de qualité et fiabilité insuffisantes des données source au niveau des producteurs

⁴ Pour le RDUE et la transmission des geo-référentiels, il faut GEOJSON.

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
sont suffisamment fiables et sécurisés.	EPCIS, GS1 Digital Link) et les plateformes nationales de traçabilité.	gouvernementale (ex: Conseil Café-Cacao, AFOR).	
Activités 2.2.1. Organiser des campagnes de promotion des outils digitaux en remplacement des méthodes manuelles d'enregistrement des données de traçabilité le long des chaînes de valeur	Nombre de campagne de communication et de sensibilisation Nombre de participants aux campagnes	Rapport d'activité /procès-verbal	Hypothèse/risques de gestion : Inexistence des outils digitaux de collecte Conditions de démarrage : Disponibilité des outils digitaux, supports de communication et plan de campagne
Activités 2.2.2. Organiser des campagnes de formation des utilisateurs des outils de collecte (GPS, téléphones, bascule/ponts bascule, humidimètre, etc.).	Nombre d'utilisateur formé Nombre de campagne de formation	Répertoire des utilisateurs formés Rapport de formation	Hypothèse/risques de gestion : Inexistence des outils digitaux de collecte Conditions de démarrage : - Recrutement des formateurs - Disponibilité des outils digitaux, supports de formation
Activités 2.2.3. Mettre en place une politique d'accessibilité des outils de qualité dans la collecte des données le long des chaînes de valeur.	Un document de stratégie qui définit les conditions d'accessibilité aux outils Nombre d'outils acquis	Document de stratégie adopté Bon de livraison des outils acquis	Hypothèse/risques de gestion : Difficulté d'alignement des acteurs concernés pour définir une politique commune Conditions de démarrage : Mise à disposition de la feuille de route par le comité de pilotage
Activités 2.2.4. Mettre en place des solutions informatiques de gestion intégrée des transactions et de la traçabilité pour les acteurs des filières agricoles et bois (Organisations professionnelles, etc.).	Nombre de solutions informatique (logiciel, application)	Rapport de déploiement signé	Hypothèse/risques de gestion : Délai de mise en place non respecté Conditions de démarrage : Mise à disposition de la feuille de route par le comité de pilotage
Résultat attendu 2.3 : La sécurité, la souveraineté et la	Taux de conformité des systèmes de gestion des données de traçabilité aux	Rapports d'audits de sécurité indépendants (internes ou externes) des	Hypothèse/risques de gestion : Cyberattaques et failles de sécurité

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
propriété des données sont assurées.	normes nationales et internationales de sécurité des données (ex: ISO 27001, RGPD ou équivalent local) et aux cadres juridiques ivoiriens sur la protection des données personnelles.	plateformes de traçabilité et des bases de données, ainsi que des certifications obtenues (ex: ISO 27001).	
Activités 2.3.1. Faire le plaidoyer pour intégrer la sécurité, la souveraineté et la propriété des données à caractère stratégique et personnel dans la constitution nationale	Adoption formelle d'un amendement constitutionnel reconnaissant la sécurité, la souveraineté et la propriété des données à caractère stratégique et personnel, ou publication d'un décret/loi d'application post-plaidoyer définissant ces principes avec force de loi.	Consultation du Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, des archives de l'Assemblée Nationale, ou des communiqués officiels du Conseil des Ministres/Présidence.	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Complexité et durée du processus de révision constitutionnelle <u>Conditions de démarrage :</u> Identification et mobilisation des parties prenantes clés

6.3. Recommandation 3 : Harmoniser le cadre national sur le critère zéro déforestation

La prise en compte de cette mesure stratégique suppose de **vulgariser les textes réglementaires nationaux en matière de déforestation. Et de maîtriser la déforestation.** La vulgarisation des textes passe par la réalisation de plusieurs activités telles que l'élaboration de guides simplifiés (code forestier, textes d'application) et l'organisation des ateliers de formation à l'endroit des parties prenantes concernées par les textes réglementaires, avec un suivi obligatoire. Il s'agit de façon spécifique de former les parties prenantes (autorités préfectorales, rois et chefs traditionnels, leaders communautaires, guides religieux, magistrats, les OPA, les agents techniques des eaux et forêts, les ONG, etc.) pour plus d'efficacité dans leurs missions et pour un relais d'informations. Il faut également diffuser des informations via des canaux de communication populaires (radio de proximité, télévision, réseaux sociaux).

Le Ministère des eaux et forêts a identifié les textes du code forestier sans décret d'application. Certains décrets d'application du code forestier ont été adoptés et publiés, cependant, un seul est en cours d'élaboration. Il faut élaborer les textes résiduels du code forestier et faire le plaidoyer pour la prise des textes résiduels du code forestier.

Parallèlement, il faudrait **maîtriser la déforestation** de sorte que les produits concernés exportés dans l'Union européenne ne soient pas associés à la déforestation. A ce sujet, il est prévu d'informer, sensibiliser les parties prenantes sur les exigences RDUE et d'adopter et mettre en œuvre des mesures incitatives pour le maintien des forêts en milieu rural. Il peut s'agir d'opérationnaliser les mécanismes carbone au profit des acteurs des chaînes de valeur. (Tableau 5).

Tableau 5 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère zéro déforestation

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Résultat attendu 3.1 : Les textes réglementaires nationaux en matière de déforestation sont vulgarisés	Nombre de textes résiduels adoptés Nombre de séances de sensibilisation et d'information	Journal Officiel/ Site Web du MINEF Rapports d'activités du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF)	Hypothèse/risques de mise en œuvre : Retard dans l'adoption des textes résiduels
Activité 3.1.1 : Elaborer des guides simplifiés (code forestier, textes d'application).	Nombre de guides simplifiés élaborés par thématique Nombre prospectus/ dépliants produits par an (cible + 12000)	Rapports d'activités du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF)	Hypothèse/risques de gestion : Risque de mauvaise interprétation des textes accessibles à tous Rejet ou non-utilisation des guides Conditions de démarrage : Mise en place d'un comité d'élaboration incluant les services Juridiques et Communication du MINEF
Activité 3.1.2 : Organiser des ateliers de formation à l'endroit des parties prenantes.	Nombre d'ateliers de formation réalisés Nombre de participants	Rapports de formation/d'activités du Ministère des Eaux et Forêts Liste de présence	Hypothèse/risques de gestion : Non disponibilité des personnes ressources Conditions de démarrage :
Activité 3.1.3 : Diffuser des informations via des canaux de communication populaires	Nombre de conventions signées avec les radios locales Nombre de diffusions par canal (radios de proximité, télévision, réseaux sociaux)	Conventions Rapports d'activités des services déconcentrés du MINEF	Hypothèse/risques de gestion : Risques de défaillances techniques (émetteurs de radios défaillants, faible réseau internet) Mauvaise interprétation des messages ou non adaptation des messages aux réalités culturelles Conditions de démarrage : Assurer la formation préalable des animateurs de radios de proximités et sites WEB

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Activités 3.1.4 : Faire le plaidoyer pour la prise des textes résiduels du code forestier	Nombre de textes résiduels adoptés	Journal officiel	Hypothèse/risques de gestion : Retard dans l'adoption des textes résiduels Conditions de démarrage : Elaborer les projets de textes à soumettre
Résultat attendu 3.2 : La déforestation est maîtrisée	Evolution du taux national de couverture forestière	Rapports d'activités du MINEF Carte d'occupation du sol	Hypothèse/risques de mise en œuvre : Non adhésion de la population rurale
Activité 3.2.1 : Informer, sensibiliser les parties prenantes sur les exigences du RDUE	Nombre de séances de sensibilisation et d'information	Rapport des activités d'information et de sensibilisations	Hypothèse/risques de gestion : Faible compréhension des exigences RDUE par les acteurs locaux Faire les cultures autres que celles interdites à l'exportation sur le marché européen après 2020 Conditions de démarrage : Adopter une stratégie de communication sur les exigences RDUE
Activité 3.2.2 Adopter et mettre en œuvre des mesures incitatives pour le maintien des forêts en milieu rural	1 Arrêté interministériel (Ministère chargé de l'Environnement, Ministère des Finances) portant modalités d'attribution et de répartition des ressources générées par les mécanismes de crédits carbone, adopté Nombre d'initiatives d'incitations mises en œuvre Nombre de bénéficiaires	Journal officiel Rapports d'activités du MINEF, Ministère chargé de l'Environnement	Hypothèse/risques de gestion : Faible appropriation des mesures par les communautés rurales Conditions de démarrage : Réaliser une évaluation préalable du coût d'opportunité (manque à gagner en préservant la parcelle de forêt)

6.4. Recommandation 4 : Harmoniser le cadre national sur le critère de protection de l'environnement

La prise en compte de cette mesure politique nécessite d'abord un renforcement du système de prévention des catastrophes environnementales, ensuite, le respect des normes nationales et internationales en matière de protection de l'environnement, puis enfin, l'harmonisation et l'application rigoureuse des textes en matière d'environnement. Toutes ces réformes seront atteintes par le renforcement de l'opérationnalisation d'un système d'alertes précoce des risques et des catastrophes environnementales, le renforcement des capacités des agences de contrôle, l'organisation de campagnes nationales de sensibilisation sur le respect des normes nationales et internationales en matière de protection de l'environnement, la mise en place d'un comité technique interministériel d'analyse et d'harmonisation des textes et lois nationales, puis le renforcement du dispositif de contrôle et de suivi de l'application des textes. Le tableau suivant fournit les activités, les indicateurs, les sources et moyens de vérification et les hypothèses ou risques.

Tableau 6 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère de protection de l'environnement

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Résultat attendu 4.1 : Le système de prévention des catastrophes environnementales est renforcé	Taux de couverture des zones à risque par le système d'alertes	Rapports d'activités (ONPC, Ministère chargé de l'Environnement, SODEXAM, Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes PN RRC)	Hypothèse/risques de mise en œuvre : Négligence dans le partage des informations à temps réel (du bas vers le haut) dans le système de télédétection ou défaillance des équipements techniques ou piratage de données
Activité 4.1.1 : Opérationnaliser un système d'alertes précoce des risques et catastrophes environnementales	1 système d'alerte précoce interconnecté et opérationnel (Collecte des données, Fréquence de rencontres des parties clés pour suivi)	Rapports d'activités (ONPC, Ministère chargé de l'Environnement, SODEXAM, Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes)	Hypothèse/risques de gestion : Négligence dans le partage des informations à temps réel (du bas vers le haut) dans le système de télédétection ou défaillance des équipements techniques ou piratage de données Conditions de démarrage : Définir un cahier de charges pour les besoins de conception et de mise en service
Résultat attendu 4.2 : La population et les parties prenantes sont respectueuses des normes nationales et internationales en matière de protection de l'environnement	Evolution du nombre d'entreprises engagées dans la responsabilité sociétale	Rapports d'activités (CIAPOL, ANDE, OIPR, LANEMA, SODEXAM)	Hypothèse/risques de mise en œuvre : Coûts élevés d'opérationnalisation de la RSE Absence d'incitation à s'engager dans une démarche RSE
Activité 4.2.1 : Renforcer les capacités des agences de contrôle	- Nombre d'agents formés et déployés - Nombre d'équipements et logistiques acquis	- Rapports de formation - Rapports d'activités (CIAPOL, ANDE, OIPR, LANEMA, SODEXAM)	Hypothèse/risques de gestion : Risque de départ du capital humain formé (Inspecteurs des installations classées) Conditions de démarrage : Evaluation des besoins en termes de personnel, matériels et logistique

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Activité 4.2.2 : Organiser des campagnes nationales de sensibilisation sur le respect des normes nationales et internationales en matière de protection de l'environnement	- Nombre de campagne de sensibilisation - Nombre d'acteurs sensibilisés	- Rapports de sensibilisation - Rapports d'activités (CIAPOL, ANDE, OIPR, LANEMA, SODEXAM)	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Non implication des parties prenantes <u>Conditions de démarrage :</u>
Résultat attendu 4.3 : Les textes en matière d'environnement sont harmonisés et appliqués rigoureusement	Evolution des mises en demeure et des infractions environnementales enregistrées	Rapport d'activités	<u>Hypothèse/risques de mise en œuvre :</u> Insuffisance de moyens humains et de logistiques
Activité 4.3.1 : Mettre en place un comité technique interministériel d'analyse et d'harmonisation des textes et lois nationales	- 1 comité technique opérationnel - Nombre de textes et lois actualisés	- Rapport d'activités (CIAPOL, ANDE, OIPR, LANEMA, SODEXAM, Ministère chargé de l'Environnement, MINEF, Ministère des Mines, Ministère chargé de l'Agriculture et du développement rural) - Journal officiel	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Retard dans l'adoption des projets de textes actualisés <u>Conditions de démarrage :</u> - Définir les modalités de formalisation du comité (texte de création et fonctionnement) - Identifier les textes et lois à actualiser (portant ou non sur une même thématique)
Activité 4.3.2 : Renforcer le dispositif de contrôle et de suivi de l'application des textes.	- 100% des besoins de renforcement du dispositif de contrôle comblé par structure concernée - Nombre de missions de contrôle par an	- Rapport d'activités (CIAPOL, ANDE, OIPR, LANEMA, SODEXAM, Ministère chargé de l'Environnement, MINEF, Ministère des Mines, Ministère chargé de l'Agriculture et du développement rural)	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Manque de renouvellement régulier des moyens humains et logistiques <u>Conditions de démarrage :</u> Identifier tous les besoins de renforcement en matière de procédures, d'outils et de matériels

6.5. Recommandation 5 : Harmoniser le cadre national sur le critère de protection des droits de l'homme

La prise en compte de cette mesure politique suppose premièrement **le renforcement de l'accès aux services judiciaires et leur couverture nationale**. Il faut ainsi vulgariser les voies de recours auprès de la population, vulgariser le mécanisme de l'assistance judiciaire, mettre en place un système national de gestion intégré des plaintes et de prise en charge des victimes, renforcer les capacités des organisations professionnelles agricoles à la réduction/gestion des violations des droits de l'homme, adopter le plan d'action national « Entreprise et droits de l'homme » et poursuivre la construction des juridictions.

Deuxièmement, il faudrait garantir **l'interconnexion des systèmes et l'interopérabilité de la traçabilité sociale au niveau national visant à centraliser toutes les données relatives aux droits humains est garantie**. Cette mesure peut être réalisée par l'harmonisation de tous les systèmes de traçabilité social sectoriels, le renforcement des capacités institutionnelles et former les acteurs impliqués dans la traçabilité sociale, la digitalisation et l'intégration des données des différents systèmes pour l'inter-opérationnalisation, la vulgarisation des informations auprès des parties prenantes pertinentes. (Tableau suivant).

Tableau 7 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère de protection des droits de l'homme

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Résultat attendu 5.1 : l'accès aux voies de recours judiciaires et extra-judiciaires est renforcé.	Augmentation du nombre de plaintes ou litiges liés aux données (sécurité, souveraineté, propriété) déposées auprès des mécanismes de recours (judiciaires ou extra-judiciaires) et résolues.	Statistiques officielles des tribunaux, de la Commission de Protection des Données Personnelles, des médiateurs sectoriels, et rapports d'activités des organisations de la société civile offrant un soutien juridique ou de médiation sur les questions de données.	Hypothèse/risques de mise en œuvre : Lourdeur, coût, et lenteur des procédures de recours
Activité 5.1.1 : Vulgariser les voies de recours auprès de la population	Nombre de campagnes de sensibilisation réalisées ; Taux de connaissance des voies de recours	Rapports d'activités ; Enquêtes de perception	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Faible participation communautaire ; Résistance culturelle <u>Conditions de démarrage :</u> Élaboration de supports de communication Mobilisation communautaire
Activité 5.1.2 : Vulgariser le mécanisme de l'assistance judiciaire	Nombre de personnes sensibilisés ; Nombre de demande d'assistance judiciaire enregistrée	Registres des bénéficiaires ; Rapports d'activités des ONG Rapports Périodique de la DACP (Ministère de la Justice)	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Manque de ressources humaines ou financières Résistance culturelle <u>Conditions de démarrage :</u> Identification des zones d'action ; Formation des agents relais
Activité 5.1.3 : Mettre en place un système national de gestion intégré des plaintes et de prise en charge des victimes.	Système opérationnel ; Nombre de plaintes enregistrées et traitées	Base de données nationale ; Rapports de suivi	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Problèmes techniques ou de coordination interinstitutionnelle Conflit d'intérêt <u>Conditions de démarrage :</u> Définition du cahier des charges ; Mobilisation des ressources techniques et financières
Activité 5.1.4 : Renforcer les capacités des organisations professionnelles agricoles à la réduction/gestion des violations des droits de l'homme.	Nombre de formations réalisées Nombre d'organisations formées	Rapports de formation ; Listes de présence	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Faible implication des organisations ciblées Facteurs socio-culturels. <u>Conditions de démarrage :</u> Sélection des organisations cibles ; Elaboration des modules de formation

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Activité 5.1.5 : Adopter le plan d'action national « Entreprise et droits de l'homme »	Plan adopté et diffusé ; Nombre d'acteurs informés	Site web du gouvernement Liste de Présence de l'atelier de vulgarisation	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Retard dans le processus d'adoption <u>Conditions de démarrage :</u> Finalisation du projet de plan ; Validation par les parties prenantes
Activité 5.1.6 : Poursuivre la construction des juridictions	Nombre de juridictions construites	Rapports de réalisation d'infrastructure ; Rapport de visites de terrain	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Contraintes budgétaires Lenteurs administratives <u>Conditions de démarrage :</u> Identification des sites prioritaires ; Allocation budgétaire validée
Résultat attendu 5.2 : l'interconnexion des systèmes et l'interopérabilité de la traçabilité sociale au niveau national visant à centraliser toutes les données relatives aux droits humains est garantie.	Nombre de systèmes de données sectoriels (ex.: filière cacao, mines, textile) et d'organisations de défense des droits humains (ONG, syndicats) effectivement connectés et partageant des données standardisées relatives aux droits humains sur une plateforme nationale centralisée, mesuré par le volume et la régularité des échanges de données.	Rapports techniques de la plateforme nationale de traçabilité sociale	<u>Hypothèse/risques de mise en œuvre :</u> Défiance et réticence au partage de données sensibles :
Activité 5.2.1 : Harmoniser tous les systèmes de traçabilité social sectoriels ;	Nombre de systèmes harmonisés ; Existence d'un cadre commun	Rapports techniques	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Réticence des secteurs à l'harmonisation <u>Conditions de démarrage :</u> Validation du projet
Activité 5.2.2 : Renforcer les capacités institutionnelles et former les acteurs impliqués dans la traçabilité sociale.	Nombre de formations réalisées Taux de participation	Rapports de formation ; Evaluations post-formation	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Contrainte budgétaire. <u>Conditions de démarrage :</u> Allocation budgétaire validée
Activité 5.2.3 : Digitaliser et intégrer les données des différents systèmes pour l'interopérialisation ;	Plateforme numérique opérationnelle ; Nombre de systèmes intégrés	Rapports informatiques/Rapport de mise en production Démonstrations de la plateforme	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Problèmes techniques ou de cybersécurité <u>Conditions de démarrage :</u> Définition du cahier des charges ; Mobilisation des ressources techniques et financières
Activité 5.2.4 : vulgariser les informations auprès des parties prenantes pertinentes.	Nombre de campagnes de vulgarisation ; Taux de sensibilisation	Rapports de communication ; Enquêtes de satisfaction	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Barrières socio-culturelles <u>Conditions de démarrage :</u> Sélection des organisations cibles ; Elaboration des modules de formation

6.6. Recommandation 6 : Harmoniser le cadre national sur le critère de protection des droits de l'enfant

La prise en compte de cette mesure politique suppose **le renforcement du soutien aux acteurs de la protection des droits de l'enfant**. Ce qui peut être fait par la réalisation d'une étude d'identification des besoins techniques et financiers des acteurs de mise en œuvre du dispositif national existant en matière de travail des enfants, la formation et l'équipement des parties prenantes du dispositif national existant en matière de travail des enfants, puis la construction de centres d'hébergement provisoires pour mineurs (CHPM) dans les districts. L'arrêté ministériel du 29 décembre 2015 prévoit la création de centre par tribunaux. Cependant, à ce jour un centre est construit à Abidjan. Nous proposons à court et moyen terme la construction d'un centre par district. Soit 13 à construire à : San-Pedro, Abengourou, Odienné, Gagnoa, Dimbokro, Dabou, Man, Daloa, Korhogo, Bouaké, Séguéla Yamoussoukro, et Bondoukou.

D'autre part, il faut vulgariser les plans d'action **nationaux en matière de protection des droits de l'enfant**. Il s'agit d'organiser des campagnes de sensibilisation communautaires dans toutes les régions, élaborer et de diffuser des outils de vulgarisation (manuels, affiches, capsules, etc.). Le tableau suivant fournit les indicateurs, les sources et moyens de vérification puis les risques de mise en œuvre.

Tableau 8 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère de protection des droits de l'enfant

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Résultat attendu 6.1 : Le soutien aux acteurs de la protection des droits de l'enfant est renforcé.	Augmentation du financement (en valeur et en proportion du budget alloué) et du nombre de formations dispensées aux organisations de la société civile (OSC), aux autorités locales et aux institutions étatiques travaillant directement sur la protection des droits de l'enfant dans les zones de production ciblées.	Rapports financiers des bailleurs de fonds et des ministères concernés (ex: Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale), registres des formations dispensées par les institutions nationales et internationales, et enquêtes auprès des OSC et des acteurs locaux.	<u>Hypothèse/risques de mise en œuvre :</u> Manque d'appropriation et de pérennisation des acquis par les acteurs locaux
Activité 6.1.1 : Réaliser une étude d'identification des besoins.	Étude réalisée et validée ; Nombre de recommandations formulées	Rapport d'étude ; Rapport de validation par les parties prenantes	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Données incomplètes ou biaisées <u>Conditions de démarrage :</u>
Activité 6.1.2 : Former et équiper les parties prenantes du dispositif national existant en matière de travail des enfants.	Nombre de personnes formées ; Equipements distribués	Rapports de formation Bon/Rapport de distribution	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Contrainte budgétaire <u>Conditions de démarrage :</u> Allocation budgétaire validée
Activité 6.1.3 : Poursuivre la construction de centres d'hébergement provisoires pour mineurs (CHPM) dans les districts ;	Nombre de centres construits et fonctionnels	Rapports de réalisation d'infrastructure ; Rapport de visites de terrain	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Retards dans les travaux ; Contrainte budgétaire <u>Conditions de démarrage :</u> Définition du cahier des charges ; Mobilisation des ressources techniques et financières
Résultat attendu 6.2 : les plans d'action nationaux en matière de protection des droits de l'enfant sont vulgarisés.	Pourcentage d'acteurs ciblés (communautés, leaders locaux, entreprises, écoles, etc.) qui démontrent une connaissance et une compréhension des principaux objectifs et actions des plans nationaux de protection des droits de l'enfant,	Enquêtes de connaissance auprès d'échantillons représentatifs des populations ciblées dans les zones d'intervention, rapports de groupes de discussion (focus groups) et évaluation des supports de communication utilisés	Manque d'appropriation locale et de relais communautaires

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
	mesuré par des enquêtes de connaissance et des retours qualitatifs.		
Activité 6.2.1 : Organiser des campagnes de sensibilisation communautaires dans toutes les régions ;	Nombre de campagnes réalisées	Rapports d'activités	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Faible participation communautaire <u>Conditions de démarrage :</u> Élaboration de supports de communication ; Mobilisation communautaire
Activité 6.2.2 : Élaborer et diffuser des outils de vulgarisation (manuels, affiches, capsules, etc.) ;	Nombre d'outils produits et diffusés ; Taux de distribution	Exemplaire de l'outils ; Bon de livraison des outils Rapports de diffusion	<u>Hypothèse/risques de gestion</u> Difficultés logistiques <u>Conditions de démarrage :</u> Élaboration de supports de communication

6.7. Recommandation 7 : Harmoniser le cadre national sur le critère de revenu décent

La prise en compte de cette mesure politique suppose **l'adoption d'un cadre légal national sur le revenu décent**. Il prend en compte entre autres le code du travail, l'annexe fiscal, code des investissements, etc. Il est impératif de faire le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales (assemblée nationale, présidence de la république, primature, etc.), adopter un cadre légal national sur le revenu décent. D'autre part, **l'application d'un revenu décent doit être effective**. Elle passe par la sensibilisation et le suivi de l'application effective du revenu décent dans les chaînes d'approvisionnement, la vulgarisation des techniques de diversification des sources de revenu et l'appui à la création d'AGR pour la diversification des sources de revenu des producteurs dans les chaînes d'approvisionnement (Tableau 9).

Tableau 9 : Matrice logique des recommandations stratégiques visant l'harmonisation du cadre national sur le critère du revenu décent

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
Résultat attendu 7.1 : Un cadre légal national sur le revenu décent est adopté	Publication au Journal Officiel de la République	Consultation du Journal Officiel de la République	<u>Hypothèse/risques de mise en œuvre :</u> Manque de consensus ou résistance des parties prenantes clés
Activité 7.1.1. Faire un plaidoyer politique pour la présentation des enjeux sur le revenu décent.	Nombre de rencontres de plaidoyer ;	Rapports de plaidoyer ;	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Climat Social Priorité concurrente <u>Conditions de démarrage :</u>
Activité 7.1.2 : Adopter un cadre légal national sur le revenu décent.	Cadre légal adopté ; Publication au journal officiel	Journaux d'annonce légal ; Site du gouvernement	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Climat Social Priorité concurrente <u>Conditions de démarrage :</u> Projet validé
Résultat attendu 7.2 : le revenu décent des producteurs est effectif.	Pourcentage de producteurs (en particulier dans les filières clés comme le cacao ou le café) dont le revenu annuel net⁵	Enquête ménage	Fluctuations des prix mondiaux des matières premières et pouvoir de négociation limité des producteurs
Activité 7.2.1 : Sensibiliser et faire un suivi de l'application effective du revenu décent dans les chaînes d'approvisionnement.	Nombre d'acteurs sensibilisés ; Taux d'application	Rapports de suivi ; Rapport d'enquêtes de terrain	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Réticence des acheteurs ou intermédiaires <u>Conditions de démarrage :</u>

⁵ (Après déduction des coûts de production) atteint ou dépasse le seuil de revenu décent défini par les standards nationaux ou internationaux validés (ex: *Global Living Wage Coalition*, *Living Income Community of Practice*)

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES/MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES
			Élaboration de supports de communication ; Mobilisation communautaire
Activité 7.2.2 : Vulgariser les techniques de diversification des sources de revenu.	Nombre de formations réalisées Nombre de producteurs formés	Rapports de formation ; Liste de présence aux formations Témoignages de producteurs	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Manque de financement <u>Conditions de démarrage :</u>
Activité 7.2.3 : Appui à la création d'AGR pour la diversification des sources de revenu des producteurs dans les chaînes d'approvisionnement.	Nombre d'AGR créées ; Revenus générés	Rapports de projet ; Etudes d'impact	<u>Hypothèse/risques de gestion :</u> Manque de financement ou de suivi <u>Conditions de démarrage :</u> Définition du cahier des charges ; Mobilisation des ressources techniques et financières

7. PRINCIPAUX INDICATEURS GLOBAUX D'IMPACT, SOURCES ET MOYENS DE VÉRIFICATION, RISQUES, HYPOTHÈSES ET CONDITIONS DE DÉMARRAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA POLITIQUE NATIONALE

7.1. Principaux indicateurs globaux d'impact de la politique nationale

Les indicateurs d'impact de l'objectif général du projet sont de quatre (4) catégories ; les impacts sur 1) la conformité des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, 2) sur la capacité institutionnelle et réglementaire, 3) sur la sensibilisation et les compétences des acteurs, et 4) les impacts socio-économiques et environnementaux. Le tableau ci-après fournit plus de détails, il convient de renseigner et actualiser dans un processus de suivi-évaluation.

Tableau 10 : Catégorisation des indicateurs d'impact de l'appropriation du RDUE, de la LkSG et de la CSDDD en Côte d'Ivoire

A. Impacts sur la conformité des acteurs de la chaîne d'approvisionnement	B. Impacts sur la capacité institutionnelle et réglementaire
1. Taux d'entreprises ivoiriennes exportatrices (grandes, moyennes, petites) ayant mis en place un système de diligence raisonnable conforme à la RDUE, LkSG et CSDDD : Augmentation de X% du nombre d'exportateurs ivoiriens de cacao/bois/café ayant des systèmes de diligence raisonnable vérifiables. 2. Proportion des produits exportés de Côte d'Ivoire (visés par le RDUE) démontrant une traçabilité complète et prouvée (absence de déforestation après 2020) : X% des volumes de cacao exportés sont traçables jusqu'à la parcelle et démontrent zéro déforestation après 2020. 3. Réduction des incidents de non-conformité (violations des droits de l'homme, travail forcé, travail des enfants, déforestation) identifiés dans les chaînes d'approvisionnement ivoiriennes par les importateurs européens : Diminution de X% des alertes ou des sanctions liées à la non-conformité RDUE/LkSG/CSDDD pour les produits ivoiriens.	4. Degré d'alignement du cadre juridique et réglementaire ivoirien avec les exigences de la RDUE, LkSG et CSDDD : Adoption de X nouvelles lois/décrets/arrêtés renforçant la conformité ou révision de X textes existants. 5. Capacité des institutions gouvernementales (Ministères, agences de contrôle, etc.) à appliquer et à faire respecter les réglementations liées à la déforestation et au devoir de diligence : Augmentation de X% des ressources allouées (humaines, financières, matérielles) aux agences de contrôle pertinentes. 6. Développement et mise en œuvre d'une base de données nationale ou d'un système d'information géographique (SIG) pour la traçabilité des produits agricoles et forestiers, interopérable avec les systèmes européens. Un SIG national opérationnel et mis à jour régulièrement couvrant X% des zones de production pertinentes.
C. Impacts sur la sensibilisation et les compétences des acteurs	D. Impacts socio-économiques et environnementaux
7. Taux de connaissance et de compréhension des exigences RDUE, LkSG et CSDDD par les acteurs clés (producteurs, coopératives, exportateurs, transporteurs, autorités locales) : X% des coopératives de producteurs ont suivi une formation sur les exigences de diligence raisonnable. 8. Nombre et qualité des partenariats et collaborations multi-acteurs (gouvernement, secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers) pour la promotion de la conformité : Création de X plateformes de dialogue ou de groupes de travail opérationnels réunissant les parties prenantes.	9. Maintien ou augmentation de la valeur des exportations ivoiriennes vers l'UE des produits concernés par le RDUE : Maintien des parts de marché ou augmentation de la valeur des exportations de cacao/bois/café vers l'UE. 10. Amélioration des conditions de travail et respect des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement concernées (réduction du travail des enfants, travail forcé, amélioration des salaires) : Diminution de X% des cas de travail des enfants ou de travail forcé identifiés par des audits indépendants. 11. Diminution du taux de déforestation dans les zones de production des produits concernés : Réduction de X% du taux de déforestation nette dans les bassins de production de cacao/bois/café identifiés.

Sources : données de l'étude (2025)

7.2. Principales sources et moyens de vérification

La mise en œuvre de la transformation du cadre national devra être encadrée par les indicateurs d'impact définis plus haut. Ces derniers seront documentés à travers plusieurs sources et moyens de vérification. Le tableau ci-après catégorise les sources et moyens de vérification en quatre : les données officielles et administratives, les enquêtes et études, les données de partenaires et les observations directes et entretiens qualitatifs.

Tableau 11 : Quelques sources et moyens de vérification qui encadrent le suivi-évaluation des indicateurs d'impact de la mise en œuvre des réformes

	A. Données officielles et administratives	B. Enquêtes et études
	1. Registres des entreprises (Ministère du Commerce, Direction Générale des Impôts). 2. Statistiques d'exportation (Douanes, Ministère du Commerce, Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest - BCEAO). 3. Rapports et décrets gouvernementaux (Journal Officiel, Ministères concernés : Agriculture, Eaux et Forêts, Environnement, Justice, Travail). 4. Données satellitaires et SIG (Ministère des Eaux et Forêts, agences nationales de cartographie, ONF, initiatives internationales de surveillance de la déforestation comme Global Forest Watch, etc.). 5. Rapports d'audits et de conformité des entreprises (déclarations des entreprises aux autorités nationales et européennes, rapports RSE).	6. Enquête de base/référence sur le niveau initial des indicateurs 7. Enquêtes auprès des entreprises exportatrices (sur la mise en œuvre des systèmes de diligence raisonnable, la traçabilité, la compréhension des réglementations). 8. Enquêtes auprès des producteurs et des coopératives (sur la sensibilisation, la compréhension des normes, les pratiques agricoles). 9. Audits sociaux et environnementaux indépendants menés par des cabinets spécialisés ou des ONG. 10. Études de cas sur des entreprises ou des filières spécifiques.
	C. Données de partenaires	D. Observations directes et entretiens qualitatifs
	11. Rapports des organisations internationales (OIT, UNICEF, etc.) sur le travail des enfants et le travail forcé. 12. Données des initiatives de certification (Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade) sur la conformité et la durabilité. 13. Informations des partenaires commerciaux européens (importateurs, détaillants) sur les exigences et les retours sur conformité. 14. Rapports des institutions financières internationales et des banques (sur les financements liés à des projets durables). 15. Informations des associations professionnelles et interprofessions.	16. Visites de terrain dans les zones de production et auprès des entreprises. 17. Entretiens avec les acteurs clés (gouvernement, secteur privé, société civile, producteurs). 18. Focus groups avec les communautés locales.

Sources : données de l'étude (2025)

7.3. Hypothèses/risques et conditions de démarrage à surveiller et gérer

L'identification des hypothèses et risques majeurs de la mise en œuvre des activités a permis de les répartir selon 1) l'engagement politique et la gouvernance, 2) la participation et l'appropriation des acteurs, 3) les conditions économiques et de marché, puis 4) les facteurs exogènes tels que la stabilité des réglementations. Le tableau ci-après fournit plus de détails qu'il convient de surveiller et gérer.

Tableau 12 : catégorisation des principaux risques, hypothèses et conditions de démarrage à gérer et surveiller

A. Engagement politique et gouvernance	B. Participation et appropriation des acteurs
1. Volonté politique continue du gouvernement ivoirien de soutenir et de faire appliquer les réglementations nationales et internationales relatives à la déforestation et au devoir de diligence. 2. Stabilité politique et économique en Côte d'Ivoire, permettant un environnement propice aux investissements et à la mise en œuvre des réformes. 3. Capacité et intégrité des institutions publiques à appliquer les lois de manière juste, transparente et efficace. 4. Cohérence et coordination des politiques publiques entre les différents ministères et agences concernés (Agriculture, Eaux et Forêts, Environnement, Commerce, Travail, Justice).	5. Engagement et adhésion du secteur privé ivoirien (producteurs, coopératives, exportateurs) aux exigences de diligence raisonnable et de durabilité, perçues comme une opportunité et non seulement comme une contrainte. 6. Capacité d'adaptation et d'innovation des petits producteurs et des coopératives à intégrer les nouvelles pratiques de traçabilité et de production durable. 7. Participation active et constructive de la société civile dans le suivi, la sensibilisation et la promotion de la conformité. 8. Compréhension et soutien des communautés locales pour les initiatives de gestion durable des terres et de protection des forêts.
C. Conditions économiques et de marché	D. Facteurs exogènes
9. Maintien d'un accès au marché européen pour les produits ivoiriens, avec une demande suffisante pour les produits conformes. 10. Disponibilité de financements (publics, privés, innovants) pour soutenir la transition des acteurs vers des pratiques durables et conformes. 11. Prix rémunérateurs pour les producteurs de produits conformes, incitant à l'adoption de pratiques durables. 12. Reconnaissance et valorisation par le marché des efforts de conformité et de durabilité (primes, marques, différenciation).	13. Stabilité des réglementations européennes (EUDR, LkSG, CSDDD) et absence de changements majeurs qui rendraient les investissements ivoiriens obsolètes. 14. Soutien technique et financier continu des partenaires internationaux (UE, États membres, organisations multilatérales) pour la mise en œuvre des réformes. 15. Absence de chocs externes majeurs (crises climatiques, pandémies, conflits) qui pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement ou les efforts de conformité. 16. Développement de technologies de traçabilité et de surveillance accessibles et abordables pour les acteurs ivoiriens.

Sources : données de l'étude (2025)

8. PLANIFICATION PLURIANNUELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2025-2029

Tableau 13 : Planification pluriannuelle (2025-2029) de la mise en œuvre des recommandations visant l'harmonisation du cadre national ivoirien aux dispositions nouvelles de l'Union Européenne relatives au RDUE, à la CSDDD et à la LkSG (NB : 1, 2, ... = Trimestre 1, 2, ...)

[illegible]

LOGIQUE D'INTERVENTION POUR LA CONFORMITE DU CADRE NATION AUX EXIGENCES DU RDUE, DE LA LKSG ET DU CSDDD	2025			2026			2027			2028				2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Résultat attendu 2.3 : La sécurité, la souveraineté et la propriété des données sont assurées.																		
Activités 2.3.1. Faire le plaidoyer pour intégrer la sécurisation des données à caractère stratégique dans la constitution nationale.																		
Résultat attendu 3.1 : Les textes réglementaires nationaux en matière de déforestation sont vulgarisés																		
Activité 3.1.1 Elaborer des guides simplifiés (code forestier, textes d’application).																		
Activité 3.1.2 Organiser des ateliers de formation à l’endroit des parties prenantes.																		
Activité 3.1.3 Diffuser des informations via des canaux de communication populaires																		
Activité 3.1.4 Faire le plaidoyer pour la prise des textes résiduels du code forestier																		
Résultat attendu 3.2 : La déforestation est maitrisée																		
Activité 3.2.1 Informer, sensibiliser les parties prenantes sur les exigences RDUE																		
Activité 3.2.2 Adopter et mettre en œuvre des mesures incitatives pour le maintien forêts en milieu rural																		
Résultat attendu 4.1 : Le système de prévention des catastrophes environnementales est renforcé																		
Activité 4.1.1 Opérationnaliser un système d’alertes précoce des risques et catastrophes environnementales																		
Résultat attendu 4.2 : La population et les parties prenantes sont respectueuses des normes nationales et internationales en matière de protection de l’environnement																		
Activité 4.2.1 Renforcer les capacités des agences de contrôle																		
Activité 4.2.2 Organiser des campagnes nationales de sensibilisation sur le respect des normes nationales et internationales en matière de protection de l’environnement																		
Résultat attendu 4.3 : Les textes en matière d’environnement sont harmonisés et appliqués rigoureusement																		
Activité 4.3.1. Mettre en place un comité technique interministériel d’analyse et d’harmonisation des textes et lois nationales																		
Activité 4.3.2 Renforcer le dispositif de contrôle et de suivi de l’application des textes.																		
Résultat attendu 5.1 : l’accès aux voies de recours (Judiciaires et extra-judiciaires) est renforcé.																		
Activité 5.1.1 : Vulgariser les voies de recours auprès de la population																		
Activité 5.1.2 : Vulgariser le mécanisme de l’assistance judiciaire																		
Activité 5.1.3 : Mettre en place un système national de gestion intégrée des plaintes et de prise en charge des victimes.																		

LOGIQUE D'INTERVENTION POUR LA CONFORMITE DU CADRE NATION AUX EXIGENCES DU RDUE, DE LA LKSG ET DU CSDDD	2025		2026				2027				2028				2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Activité 5.1.4 : Renforcer les capacités des organisations professionnelles agricoles à la réduction/gestion des violations des droits de l'homme.																		
Activité 5.1.5 : Adopter et diffuser le plan d'action national « Entreprise et droits de l'homme »																		
Activité 5.1.6 : Poursuivre la construction des juridictions																		
Résultat attendu 5.2 : l'interconnexion des systèmes et l'interopérabilité de la traçabilité sociale au niveau national visant à centraliser toutes les données relatives aux droits humains est garantie.																		
Activité 5.2.1 : harmoniser tous les systèmes de traçabilité sociale sectoriels ;																		
Activité 5.2.2 : renforcer les capacités institutionnelles et former les acteurs impliqués dans la traçabilité sociale.																		
Activité 5.2.3 : digitaliser et intégrer les données des différents systèmes pour l'inter-opérationnalisation ;																		
Activité 5.2.4 : vulgariser les informations auprès des parties prenantes pertinentes.																		
Résultat attendu 6.1 : Le soutien aux acteurs de la protection des droits de l'enfant est renforcé.																		
Activité 6.1.1 : Réaliser une étude d'identification des besoins.																		
Activité 6.1.2 : Former et équiper les parties prenantes du dispositif national existant en matière de travail des enfants.																		
Activité 6.1.3 : Poursuivre la construction de centres d'hébergement provisoires pour mineurs (CHPM) dans les districts																		
Résultat attendu 6.2 : les plans d'action nationaux en matière de protection des droits de l'enfant sont vulgarisés.																		
Activité 6.2.1 : Organiser des campagnes de sensibilisation communautaires dans toutes les régions ;																		
Activité 6.2.2 : Élaborer et diffuser des outils de vulgarisation (manuels, affiches, capsules, etc.) ;																		
Résultat attendu 7.1 : un cadre légal national sur le revenu décent est adopté																		
Activité 7.1.1. Faire un plaidoyer politique pour la présentation des enjeux sur le revenu décent.																		
Activité 7.1.2 : Adopter un cadre légal national sur le revenu décent.																		
Résultat attendu 7.2 : le revenu décent des producteurs est effectif.																		
Activité 7.2.1 : Sensibiliser et faire un suivi de l'application effective du revenu décent dans les chaînes d'approvisionnement.																		
Activité 7.2.2 : Vulgariser les techniques de diversification des sources de revenu.																		
Activité 7.2.3 : Appui à la création d'AGR pour la diversification des sources de revenu des producteurs dans les chaînes d'approvisionnement																		

CONCLUSION

La Côte d'Ivoire, acteur majeur des chaînes d'approvisionnement mondiales en matières premières agricoles et forestières, se trouve à un moment décisif. Les réformes du marché de l'Union Européenne – le Règlement sur les produits sans déforestation (RDUE), la loi allemande sur le devoir de diligence (LkSG), et la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) – redéfinissent les règles du jeu. Ces exigences, couvrant la **traçabilité**, la **légalité**, la **protection de l'environnement** (avec un fort accent sur la "zéro déforestation"), les **droits de l'homme**, les **droits de l'enfant**, et un **revenu décent** pour les producteurs, représentent à la fois des défis structuraux complexes et des opportunités transformatrices.

Le cadre national ivoirien a montré une **volonté politique forte** et des **avancées significatives** pour s'adapter à ces attentes. Le nouveau code forestier, le décret instituant le Système National de Traçabilité du Café-Cacao, les réformes foncières (AFOR, SIFOR) et des initiatives comme l'ICF ou l'APV FLEGT sont entre autres des preuves concrètes. Il en est de même de la constitution de 2016 qui garantit un large éventail de droits humains et interdit le travail des enfants, du Comité National de Surveillance des Actions de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CNS), du Système d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants (SOSTECI) et son pendant numérique (SIGOSTECI). Ces outils juridiques et institutionnels posent les bases d'une économie plus durable et transparente, parfaitement alignée avec les ambitions du **Plan National de Développement (PND)** de la Côte d'Ivoire, qui vise à transformer structurellement l'économie et à améliorer le bien-être des populations à travers une croissance inclusive et durable.

Cependant, les **défis transversaux** majeurs incluent la capacité à **appliquer pleinement les lois** sur le terrain, à surmonter la **fragmentation et le manque d'interopérabilité des systèmes de données**, à formaliser une **économie rurale encore largement informelle**, à **sensibiliser et éduquer efficacement** des millions de petits producteurs, et à faire face aux **coûts significatifs de la conformité**. La **protection des données personnelles** des agriculteurs représente également un enjeu technique et éthique important qui doit être géré avec rigueur. Au-delà de ces considérations générales, des défis spécifiques persistent pour chaque exigence, de la lutte contre la pauvreté rurale qui alimente le travail des enfants, à la volatilité des prix agricoles qui impacte le revenu décent, en passant par la pression démographique sur les forêts.

Malgré ces obstacles, les **opportunités** offertes par cette transition sont immenses et convergent avec les objectifs du PND. La conformité aux exigences de l'UE assure non seulement l'**accès maintenu et privilégié aux marchés clés**, mais elle renforce également l'**image de marque** des produits ivoiriens, leur permettant d'accéder à des marchés premium. Cette dynamique est un puissant levier pour **attirer des investissements responsables**, qui sont essentiels à la transformation économique souhaitée par le PND. Plus profondément, cette pression externe encourage un **renforcement de la gouvernance** et de l'État de droit, tout en accélérant la transition vers un **développement durable et inclusif**. L'adoption de pratiques agricoles plus

résilientes (comme l'agroforesterie), la **préservation de la biodiversité**, l'**innovation technologique** et la **modernisation des filières** sont autant de bénéfices qui contribueront directement à la réalisation des objectifs de développement du pays.

Au total, **quarante-cinq (45) activités** permettant d'atteindre les **dix-sept (17) résultats attendus** suivants sont définies : 1.1 : Les litiges fonciers dans le domaine rural, entre les exploitants agricoles, détenteurs de titres fonciers et les autochtones sont réduits ; 1.2 : l'accès des femmes au foncier rural est facilité ; 1.3 : La formalisation de la synergie d'action entre les principaux acteurs intervenant sur le foncier rural pour de meilleurs résultats est encouragée ; 2.1 : Les référentiels de données utilisées pour la traçabilité sont interopérables ; 2.2 : Les outils de collecte de données d'une part et les données elles-mêmes d'autre part, sont suffisamment fiables et sécurisés ; 2.3 : La sécurité, la souveraineté et la propriété des données sont assurées ; 3.1 Les textes réglementaires nationaux en matière de déforestation sont vulgarisés ; 3.2 La déforestation est maîtrisée ; 4.1 : Le système de prévention des catastrophes environnementales est renforcé ; 4.2 : La population et les parties prenantes sont respectueuses des normes nationales et internationales en matière de protection de l'environnement ; 4.3 : Les textes en matière d'environnement sont harmonisés et appliqués rigoureusement ; 5.1 : l'accès aux voies de recours judiciaires et extra-judiciaires est renforcé ; 5.2 : l'interconnexion des systèmes et l'interopérabilité de la traçabilité sociale au niveau national visant à centraliser toutes les données relatives aux droits humains est garantie ; 6.1 : Le soutien aux acteurs de la protection des droits de l'enfant est renforcé ; 6.2 : les plans d'action nationaux en matière de protection des droits de l'enfant sont vulgarisés ; 7.1 : Un cadre légal national sur le revenu décent est adopté ; 7.2 : le revenu décent des producteurs est effectif.

Les principaux indicateurs, risques, hypothèses et conditions de démarrage qui encadrent la mise en œuvre d'une feuille de route établie pour la période 2025-2029, sont définis. Une cellule permanente du Conseil National des Exportations (CNE), animera l'exécution de celle-ci, avec la Primature et l'ensemble des parties prenantes associées, contribuant ainsi à un cadre d'échange permanent avec les différentes composantes pertinentes de l'écosystème des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire vers l'UE.

Le succès de cette réforme repose sur une **collaboration renforcée** entre tous les acteurs. Le **rôle des Partenaires Techniques et Financiers (PTF)** est crucial. Leur soutien, qu'il soit sous forme d'assistance technique, de renforcement des capacités ou de financements, est indispensable pour accompagner les efforts de conformité et pour aider la Côte d'Ivoire à mettre en œuvre les réformes nécessaires et à absorber les coûts de la transition. Les **industriels**, qu'ils soient locaux ou internationaux, ont également une responsabilité et un rôle majeur à jouer. En tant qu'opérateurs directs des chaînes d'approvisionnement, ils doivent intégrer les exigences de diligence raisonnable dans leurs pratiques, investir dans la traçabilité, soutenir les producteurs dans l'adoption de pratiques durables et contribuer à l'amélioration des conditions de vie.

En définitive, la Côte d'Ivoire a la capacité de transformer ces exigences en un puissant moteur de changement, en alignant ses ambitions nationales de développement avec les impératifs

mondiaux de durabilité. En agissant de manière proactive et concertée avec ses partenaires, la Côte d'Ivoire peut non seulement sécuriser sa place sur les marchés mondiaux, mais aussi bâtir une économie plus équitable, résiliente et prospère pour les générations futures.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

APV-FLEGT _ Ministère des Eaux et Forêts. (s.d.). Ministère des Eaux et Forêts. <https://eauxetforets.gouv.ci/projet/apv-flegt> [consulté le 23/06/2025]

Barretto Ghione, H. (2021). L'émergence de la notion de « diligence raisonnable » en droit du travail et les formes de son intégration juridique. *Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale* (p.11).

Bueno, N. (2019). Diligence en matière de droits de l'homme et responsabilité de l'entreprise : Le point en droit suisse (p.22).

Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime (UNODC) : www.unodc.org

Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR) : www.ohchr.org

Cacao Insight. (2024, février). Attester de la légalité de la production du cacao et du commerce du cacao.

Cacao Insight. (2024, février). État d'avancement de la Côte d'Ivoire dans la préparation au règlement Européen contre la déforestation (RDUE).

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. (s.d.). Union Africaine. <https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2020/10/12-CHARTE-AFRICAIN-DES-DROITS-ET-DU-BIEN-ETRE-DE-LENFANT.pdf>

Code_forestier-2019. (2019). République de Côte d'Ivoire. https://eauxetforets.gouv.ci/sites/default/files/communiquelcode_forestier1.pdf

Collection des traités des Nations Unies : <https://treaties.un.org>

Comité National de Surveillance des Actions de Lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CNS) : <https://travaildesenfants.org/>

Commission européenne. (2024, décembre 19). *Règlement (UE) 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne sa date d'entrée en application*. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403234 [Consulté le 16/05/2025]

Commission européenne. (s.d.). *Portail EUDR*. <https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/login>

Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) : <https://cndh.ci/>

Conseil Café Cacao. (s.d.). *ARS 1000-2 : Exigences relatives à la Qualité et à la Traçabilité du Cacao*. <https://ars1000.conseilcafecacao.ci/wdocs/ars1000-2.pdf>

Convention de Minamata sur le mercure : www.mercuryconvention.org

Convention relative aux droits de l'enfant. (s.d.). Organisation des Nations Unies. <https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Déclaration-de-politique-foncière-rurale. (2017). République de Côte d'Ivoire. <https://www.alertefoncier.org/bibliotheque/declaration-de-politique-fonciere-rurale-de-la-c%C3%B4te-divoire>

Décret 2019-03-27 D2019-266 Modalités d'application du domaine foncier rural coutumier. (2019, mars 27). République de Côte d'Ivoire.

Décret 2019-03-13 D2019-221 Identifiant Unique du Foncier en Côte d'Ivoire. (2019, mars 13) République de Côte d'Ivoire.

Décret 2019-03-27 D2019-263 Définition de la procédure de délimitation des territoires des villages. (2019, mars 27). République de Côte d'Ivoire.

Decret-1999-10-13 D1999-593/594 Application de la loi relative au domaine foncier rural. (1999). République de Côte d'Ivoire.

Décret 2019-11-27 D2019-977 Procédures de classement des forêts et des agro-forêts. (2019, novembre 27). République de Côte d'Ivoire.

Décret 2020-01-29 D2020-126 Création, attributions, organisation et fonctionnement du SOSTECI. (2020, janvier 29). République de Côte d'Ivoire.

Décret N°2023-238 du 05 avril 2023 déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural. (2023, avril 5). République de Côte d'Ivoire.

Décret n° 2021-437 du 08 septembre 2021 fixant le cadre général de la gestion des forêts classées du domaine forestier privé de l'État, éligibles au régime de la concession, et interdisant l'établissement de nouvelles plantations industrielles de cacao, café, coton et anacarde dans ces zones. https://eauxetforets.gouv.ci/sites/default/files/communiqu%C3%A9/015_decret_2021-437_du_08092021_concession.pdf

Décret 2019-11-27 D2019-979 Modalités d'aménagement des agro-forêts, d'exploitation des plantations agricoles, et de commercialisation des produits agricoles dans les agro-forêts. République de Côte d'Ivoire.

Décret n° 2024-594 du 26 juin 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques (CNLCC), <https://www.environnement.gouv.ci/wp-content/uploads/2015/08/DECRET-N%C2%B0-2024-594-DU-26-JUIN-2024-PORTANT-CREATION-DE-LA-COMMISSION-NATIONALE-DE-LUTTE-CONTRE-LES-CHANGEMENTS-CLIMATIQUES.pdf>

Directive (UE) 2024/1760 du parlement européen et du conseil, du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>

État d'avancement de la CI RDUE Février 2024. (2024, février). https://zerodeforestationhub.eu/wp-content/uploads/2024/06/EUDR-Preparedness-check-CIV_FR.pdf

European Commission. (2024, July 25). *Corporate sustainability due diligence*. European Commission. https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en

Fondation Marie Esther. (2024, janvier 15). *Cacao : Le guide d'opérationnalité de la norme ARS 1000 pour le cacao durable et les documents associés remis*. <https://radio.fondationmarieesther.ci/2024/01/15/cacao-le-guide-d-operationnalite-de-la-norme-ars-1000-pour-le-cacao-durable-et-les-documents-associes-remis>

French_fsc FAQ on EUDR_November 2023 (1). (2023, novembre). Forest Stewardship Council (FSC). <https://fr.fsc.org/fr-fr/media/faq-rduescnov-2023pdf>

International Cocoa Initiative (ICI). (2021, avril 23). Étude comparative : Présentation et définition des systèmes de suivi et de remédiation du travail des enfants. https://www.cocoainitiative.org/sites/default/files/FR-ICI_CLMRS_Benchmarking-study_23Apr2021.pdf

Gestion forêts concédées. (2021, septembre 8). République de Côte d'Ivoire. <https://eauxetforets.gouv.ci/communiquede/decree-2021-437-du-08-septembre-2021-fixant-le-cadre-general-de-la-gestion-des-forets>

Gouvernement de Côte d'Ivoire. (s.d.). *Droits de l'enfant*. <https://famille.gouv.ci/mffe/>

Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme. (2018, octobre). Résumé du rapport du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme à l'Assemblée Générale des Nations Unies (A/73/163) : Diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l'homme : Pratiques émergentes, défis et pistes à suivre (5 p.).

Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme. (2018). Note complémentaire I au rapport 2018 du groupe de travail à l'Assemblée générale (A/73/163) : Diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l'homme – Note d'information détaillant les principaux aspects. Nations Unies.

Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme. (2018). Document d'accompagnement II : Diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l'homme - Démarrage, nouvelles pratiques, outils et ressources.

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. (2012). La responsabilité des entreprises à respecter : Un guide interprétatif.

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. (2011). Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

International Cocoa Initiative (ICI) (s.d.). Stratégie ICI 2021-2026 .
<https://www.readkong.com/page/ici-strategy-2021-2026-international-cocoa-initiative-1748312>

Identifiant Unique du Foncier en Côte d'Ivoire. (2019, mars 13). République de Côte d'Ivoire.
<https://idufci.construction.gouv.ci/>

Initiative Cacao et Forêts _ Ministère des Eaux et Forêts. (s.d.). Ministère des Eaux et Forêts.

International Cocoa Initiative (ICI) : <https://www.cocoainitiative.org/fr>

International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI). (2021). Manuel sur le devoir de diligence pour les exportateurs membres de l'ITSCI. https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2022/05/ITSCI-due-diligence-training-manual-for-DRC-exporters_French_Final.pdf

Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire : <https://www.sgg.gouv.ci/>

La Loi 2023-900 du 23 nov 2023 portant code de l'environnement. (2023, novembre 23). République de Côte d'Ivoire. <https://www.exacademie.com/post/loi-n-2023-900-du-23-novembre-2023-portant-code-de-l-environnement>

La LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/>

Loi allemande sur le devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement (LkSG), adoptée le 16 juillet 2021, publiée au Journal officiel fédéral, partie I, page 2959.

Loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier <https://www.droit-afrique.com/uploads/RCI-Code-2019-forestier.pdf>

Ministère de l'emploi et de la protection sociale, République de Côte d'Ivoire. (2017, 2 juin). Non à la traite, à l'exploitation et au travail des enfants : Les documents fondateurs, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. <https://travaildesenfants.org/fr/documents-fondateurs/la-liste-des-travaux-dangereux-interdits-aux-enfants>

Ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (Côte d'Ivoire). (s.d.).
<https://famille.gouv.ci/mffe/>

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme : <https://www.justice.ci/>

Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. (2025, mai 26). *Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts*. Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. <https://www.deforestationimportee.ecologie.gouv.fr/reglement-europeen-contre-la-deforestation-et-la-degradation-des-forets/article/reglement-europeen-contre-la-deforestation-et-la-degradation-des-forets>

Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ). (s.d.). *Fiche explicative pour les partenaires commerciaux des obligations de traçabilité*. https://wirtschaftsentwicklung.de/fileadmin/user_upload/5_Wirtschaft_und_Menschenrechte/Downloads/Lieferkettengesetz_Faktenpapier_Partnerlaender_FR_BF.pdf

OCDE. (2018). Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais : une introduction pour les entreprises en amont de la chaîne. <https://mneguidelines.oecd.org/duediligence/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct-FR.pdf>

Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). (2010). Acte Uniforme 2010 sociétés coopératives. <https://droit-afrique.com/upload/doc/ohada/Ohada-Acte-Uniforme-2010-societes-cooperatives.pdf>

Organisation Internationale du Travail (OIT) : www.ilo.org

Ministère des Eaux et Forêts (2018). Politique nationale de réhabilitation des forêts. https://eauxetforets.gouv.ci/sites/default/files/communiquexe_pnpref_fr.pdf

République de Côte d’Ivoire. (2017). Code du travail Ivoirien. <https://cotedivoirepaie.ci/wp-content/uploads/2023/02/Le-code-du-travail-ivoirien-2023.pdf>

Union Européenne. (2021, 18 octobre). Document de position conjointe sur l’approche politique et réglementaire de l’UE en matière de cacao : Diligence raisonnable en matière des droits de l’homme et d’environnement. https://www.cocoainitiative.org/sites/default/files/resources/Due-diligence-FR_18_10_21.pdf

UNODC. (s.d.). *Protection des enfants*. <https://www.unodc.org>

World Cocoa Foundation. (s.d.). *Norme ARS Africaine 1000 : Les exigences liées aux systèmes de management et à la traçabilité des producteurs et coopératives de cacao*. <https://worldcocoafoundation.org/storage/files/ars-1000-partie-1-2-3-francais.pdf>

Zéro Deforestation Hub. (2024, novembre). *Guide des exigences de traçabilité pour la déclaration de diligence raisonnée*. https://zerodeforestationhub.eu/wp-content/uploads/2024/11/eudr_document_dorientation_fr_0.pdf

ANNEXES

Tableau 14 : Liste des membres du groupe restreint

N°	NOM ET PRENOMS	FONCTION	STRUCTURE
1	BRICE DELAGNEAU	Président	ONG AMISTAD
2	ERIC KOUASSI	Assistant juridique	
3	OUATTARA ZANA BAKARY	Chargé d'Etude	Ministre des Affaires Étrangères, de l'intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur
4	THERESE N'DRI APATA	Chargée du Tourisme & Hôtellerie	Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire
5	SANDRA KLA	Chargée de l'Action Internationale	
6	TRAORE ZIE IBRAHIM	Sous-directeur de la Législation et de la Réglementation	Direction des affaires juridiques, du contentieux et de la coopération internationale (ME-MINADER-PV)
7	LINDA KABORE	Commission Energie, Climat, Environnement et Qualité (ECEQ)	Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI)
8	KOUAME GUILLAUME N'DRI	Chargé d'Etudes	
9	HELENA ARKHURST	Chef de département aux affaires réglementaires & communautaires	
10	BABA DJABOUE	Directeur/Président de la commission Colas	COOP-CA SOPECO
11	KONATÉ KARIM	Responsable à l'Exportation	
12	CLAVER TOTI	Enseignant Chercheur Conseiller Technique	Secrétariat Général du Gouvernement (SGG)
13	COPRE GEORGES	Conseiller Technique	Comité de Concertation Etat/ Secteur Prive (CCESP)
14	SERGE ESSO SEKE	Conseiller Technique	
15	KOUADIO PATRICK YAO	Chargé d'Etudes	Côte d'Ivoire Normalisation (CODINORM)
16	ISSA DIARRASSOUBA	Chef de la Cellule du Contrôle et de la Planification	Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)
17	VAKABA DOUMBIA	Chargé d'Etude	
18	SYFOWA Tafa YEO	Sous-Directeur	
19	LCL YAPI FRANCK ALOIS FERDINAND YAO	Chef Cellule commercialisation des produits Forestiers	Direction Générale des Eaux et Forêts
20	LCL BONY EVARISTE YAO	Chef de cantonnement de Jacqueville	
21	CAPITAINE KONATE IBRAHIM	Responsable Gestion des Données	
22	NANGA KONE	Directeur Pays	Rainforest Alliance Côte d'Ivoire
23	MANOUHIN ROLAND TIEDOUE	Senior Associate Deforestation West Africa	
24	KOUASSI N'GOHISSE FRANCK	Chargé d'Etudes	DGDDTE
25	ABOI PELAGIE	Responsable Certification Bio & ARS1000	BNA
26	NIANZOU COLOMBE	Responsable Cellule Genre	FIRCA
27	KISSI OFFOSSOU D'ANDOUS	Ingénieur des Eaux et Forêts	

N°	NOM ET PRENOMS	FONCTION	STRUCTURE
28	KOUASSI JEAN SILVERE KOUAKOU	Ingénieur des Eaux et Forêts	World Applied Ecology Foundation (FONDATION MONDIALE D'ECOLOGIE APPLIQUEE) WAEF
29	N'CHO SERGE PACOME	Directeur Adjoint chargé de la Durabilité	Conseil du Café Cacao
30	SEKA SEKA SYLVESTRE	Directeur Adjoint chargé des Systèmes d'Informations	
31	KOUAME YAO KAN JEAN PIERRE	Inspecteur des installations classées, Chef de Zone	CIAPOL
32	SOUMAHORO MOUSTAPHA	Chargé de Projet	Chambre National d'Agriculture
33	DIRO DALY FLEURE DOMINIQUE EPSE ASSANDEY	Conseiller Technique du Ministre de la Justice	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme : cabinet du ministère de la justice
34	CATCHA PICARD COFFI DAVID HERMANN	Magistrat, Sous-Directeur de la Prise en charge de l'enfance délinquante et des mineurs victimes ou témoins	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
35	GBEY EMILIE	Conseiller Technique	Ministère de la Cohésion Nationale de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté
36	KONANGUI AHOUTOU FRANCOIS	Chef du Département Coopération et Relations avec la Société Civile	Conseil National des Droits De L'homme (CNDH)
37	DIMITRI SIDOINE GNAMIEN	Chef d'équipe	FAIRTRADE (Programme Cacao)
38	BROU KAMENAN MARCEL	Coordonnateur du District d'Abidjan	Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI)
39	PRISCA AYEMA	Responsable du Développement Social	World Cocoa Foundation
40	AMOIEN ROSINE KONAN	Directrice des Ressources Humaines	Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI)
41	TRESOR YAO KOFFI	Sous-Directeur	Direction des Droits de l'Homme
42	CHRISTOPHE JULIENNE	Responsable Commission Traçabilité	GEPEX
43	TRAORE LAURENT	Chef de Service Appui à la Structuration des Filières	Conseil Hévée palmier à Huile
44	BAKARY TRAORE	Directeur	Plateforme Ivoirienne pour le Cacao Durable (PICD)
45	CORE SERY ELVIS	Directeur du plaidoyer et de la politique	FAIRTRADE
46	KONE MOUSSA	Directeur des systèmes informatique	Exat Agriculture
47	KOUAME GUI-BAUBIN KOFFI	Analyste Photogrammétrie Télédétection	Centre d'Information Géographique et du Numérique (CIGN) BNETD
48	KAMELAN AKA EUGENE	Géomaticien	
49	OTOKRO ZAGADOU DIEUDONNE	Chef de service Informatique	Chambre d'Agriculture
50	BROU FIACRE ASTE	Chargé du SAF	Direction Générale du Développement Rural MEMINADER-PV
51	EVARISTE KOFFI KOFFI	Sous-Directeur	Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation (DPPS)



Mise en œuvre par

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



L'EXPERTISE

Au service des

EXPORTATIONS

CONTACTS

Côte d'Ivoire, Abidjan 2 plateaux 4^{ème} Tranche



(+225) 27 22 52 31 46



(+225) 05 75 39 38 38



www.cne.ci



secretariatgeneral@cne-ci.org



Conseil National des Exportations



ANEXCI
Annuaire Numérique des Exportateurs de Côte d'Ivoire

www.anexci.ci

